COLECCIÓN RUV

IDENTIDAD

03





REGISTRO ÚNICO DE LA VERDAD

COLECCIÓN RUV

IDENTIDAD

Registro Único de la Verdad

Coordinación
Juan Carlos Fernández

Investigación
Magalí Valetto Claps
Sonia Wyss

Desarrollo de sistemas
Leandro Romero

Compilación
Magalí Valetto Claps

Corrección de textos
Claudia Goy

Diseño Gráfico y maquetación
El diseño de tapas y contenido de la Colección RUV es el producto de un trabajo con la cátedra de Tipografía II de la carrera de Diseño Gráfico (FADU – UNNE), en el que fue seleccionada la propuesta de los estudiantes Cristian Segovia y Martina Silvera. Las modificaciones finales fueron realizadas por la Diseñadora Gráfica Katia Bradford

Colección RUV - Educación y dictadura por Comisión Provincial por la Memoria - Registro Único de la Verdad se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Usted es libre de:
Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente.

La licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

Bajo los siguientes términos:
Atribución: Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.

Compartir Igual: Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la lamisma licencia del original.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia.

ÍNDICE

1- INTRODUCCIÓN

2- LA IDENTIDAD COMO UN DERECHO HUMANO

- ¿Qué son los Derechos Humanos?..... 11
- ¿Qué es la Identidad? 16
- Derecho a la Identidad 18

3- VIOLACIÓN DE LOS DD HH DURANTE DE LA DICTADURA: EL PLAN SISTEMÁTICO DE APROPIACIÓN DE MENORES

- El contexto histórico-político en Argentina..... 24
- Contexto latinoamericano..... 29
- Violación del Derecho a la Identidad 31

4- **LA RESTITUCIÓN**..... 35

- ***Organismos de DDHH***
  - -Abuelas de Plaza de Mayo..... 36
  - -Red por la Identidad..... 41
  - -HIJOS-Comisión HermanXs..... 42

- ***Organismos estatales***
  - -CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) 43
  - -Banco Nacional de Datos Genéticos..... 45
  - -UFICANTE (Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado)..... 49
  - -Área Identidad del RUV-CPM Chaco 50

5. ¿Qué pasó en el Chaco? Casos de apropiación vinculados con el Chaco 50

- Identidades restituidas..... 70
- Enlaces de interés 101

INTRODUCCIÓN

La Ley 5582 del año 2005 (hoy Ley 1412-A/2017) crea la Comisión Provincial por la Memoria y establece en su artículo 1° "el derecho de todo integrante de la comunidad a conocer la verdad acerca de la desaparición forzada de personas, muerte, sustracción de menores, cambios de identidad y demás violaciones de Derechos Humanos ocurridos en los años de dictadura militar, autoritarismo y terrorismo de Estado, en el marco de lo preceptuado por los artículos 15 y 19 de la Constitución Provincial 1957/1994".

La misma Ley crea el Registro Único de la Verdad (RUV) que depende de la Comisión Provincial por la Memoria. En su artículo 7 dicha Ley instituye como misión de este Registro la implementación de "una base de datos unificada que reúna información sobre la verdad de lo acontecido" en los casos de personas que hayan sido víctimas de las violaciones a DDHH establecidas en el artículo 1.

Por ende, es el RUV el área responsable de investigar, recopilar y organizar la información y documentación vinculada con el accionar de la última dictadura cívico-militar con el fin de garantizar su preservación y crear una base de datos unificada. Las tareas de investigación abordan, entre otros, temas relacionados con el accionar represivo del Estado, la identificación de personas desaparecidas y asesinadas vinculadas con la provincia del Chaco, la historia de las organizaciones sociales y políticas perseguidas, los detenidos políticos y la atención de posibles casos de menores apropiados durante la dictadura y cambios de identidad.

Este último tema es el que se aborda en el presente trabajo, dando cuenta de las tareas realizadas en la búsqueda de los alrededor de 400 nietos que aún se están buscando. La Identidad como un derecho humano, las instituciones intervinientes, el rol del Registro Único de la Verdad y la realidad en el Chaco son algunos de los ejes desarrollados.

LA IDENTIDAD COMO UN DERECHO HUMANO

¿Qué son los Derechos Humanos?

Los Derechos Humanos son los derechos fundamentales que tiene toda persona por el mero hecho de existir y no hacen distinción de sexo, etnia, edad, religión, partido político o condición social, cultural o económica. Permiten garantizar la dignidad, la libertad y la igualdad humana.

Los Derechos Humanos suponen las condiciones instrumentales conformadas por libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos, que incluyen a toda persona por el simple hecho de su condición humana, asegurando una vida digna y permitiéndole así su realización. Estos derechos son universales, indivisibles e interdependientes.

Los Derechos Humanos fueron creados históricamente como protección de los particulares frente al Estado. Sus orígenes no se remontan a un único acto ni una sola persona o grupo, sino que tienen estrecha vinculación con la realidad social en la que surgieron, siendo el producto de luchas y conquistas populares y no meras adquisiciones de una conciencia jurídica abstracta. Están inseparablemente unidos a una determinada visión del mundo, a una forma particular de entender las relaciones humanas, a un conjunto de valores ligados a nociones tales como la igualdad de las personas, la libertad, el respeto mutuo, la creencia en una forma pacífica y razonable de resolver los conflictos humanos, etc. Son también la expresión de una concepción política.

Su desarrollo es dinámico y progresivo, son cada vez más protectores y abarcadores, lo que permite vislumbrar un avance en la toma de conciencia y en la convicción de que situaciones vividas en los últimos siglos tales como genocidios, campos de concentración y

otros crímenes de lesa humanidad perpetrados por los Estados se encuentran fuera del orden de lo natural.
Considerando su génesis histórica, y de modo de poder visualizar su estrecha vinculación con la realidad social en la que surgieron, los Derechos Humanos se pueden clasificar en tres generaciones de derechos. Este criterio permite evidenciar también otra característica de estos derechos: su desarrollo progresivo, su evolución hacia nuevas formas de protección y contenidos cada vez más abarcadores, los cuales se fueron incorporando con el tiempo a las constituciones nacionales.

1. *Primera generación:* *derechos civiles y políticos*. Son los adquiridos a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y están destinados a la protección del ser humano individualmente contra cualquier agresión de algún órgano público. Imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos.

- *Derechos civiles*: corresponden a todas las personas, sobre la base del principio de igualdad: derecho a la vida, a la integridad física, a la identidad, al nombre, a la nacionalidad, a la intimidad, a profesar libremente creencias religiosas, al libre pensamiento y expresión, a la propiedad, a peticionar ante las autoridades, a acceder a la justicia, a la defensa en juicio, a los derechos y garantías de las personas en el proceso judicial.
- *Derechos políticos*: corresponden a los ciudadanos con el fin de conformar los gobiernos y las decisiones públicas: derecho al sufragio, a postularse para cargos electivos y ser elegidos, a acceder a la información pública, a manifestar ideas y protestar, a asociarse en partidos y organizaciones, a controlar los actos de gobierno.

2. *Segunda generación:* *derechos económicos, sociales y culturales.* Son los adquiridos en la primera mitad del siglo XX como consecuencia del proceso de industrialización a nivel mundial que originó el surgimiento de una extensa clase obrera que trabajaba bajo condiciones paupérrimas de higiene y seguridad. Con el objeto de mejorar las condiciones de trabajo, los obreros se agruparon en sindicatos. Estos derechos hacen hincapié en el principio de igualdad exigiendo la intervención del Estado para garantizar los bienes sociales básicos. Algunos de estos derechos son: derecho a la seguridad social, derecho al trabajo en condiciones equitativas y satis-

factorias, jornada limitada de trabajo, retribuciones justas e igual remuneración por igual tarea, descanso y vacaciones pagas, derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses, derecho a la concertación de convenios colectivos de trabajo, derecho de huelga, derecho a un nivel de vida adecuado que asegure a la persona y su familia la alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios, derecho a la salud física y mental, derecho a cuidados y asistencias especiales durante la maternidad y la infancia, derecho a la educación.

3. *Tercera generación:* *derechos colectivos o de los pueblos.* Este criterio permite evidenciar también otra característica de estos derechos: su desarrollo progresivo, su evolución hacia nuevas formas de protección y contenidos cada vez más abarcadores.
Son los adquiridos a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y están destinados a la protección del ser humano individualmente contra cualquier agresión de algún órgano público. Imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos.

Se consideran aquí los *derechos de incidencia colectiva o derechos de los pueblos.* Son los que se adquieren a partir de la segunda mitad del siglo XX como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Pueden ser ejercidos no sólo para proteger intereses de los individuos afectados sino de un conjunto de personas o de la sociedad toda. Son colectivos porque no se puede alcanzar su realización efectiva sin un esfuerzo conjunto del Estado y de la sociedad civil o sin la cooperación de varios Estados o de la comunidad internacional en su conjunto. Se trata de derechos colectivos, de libertades comunitarias o de bienes comunes transfronterizos. Nos referimos, por ejemplo, al derecho a la libre determinación de los pueblos, a los derechos de las minorías étnicas, de los trabajadores y las trabajadoras inmigrantes a condiciones de vida dignas, al derecho a un ambiente sano y equilibrado, derechos de usuarios y consumidores, derecho al desarrollo, a la paz.

En la Reforma de la Constitución de 1994 también se explicita que corresponde al Congreso "reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos". Se trata de una reparación histórica para los pueblos originarios despojados de sus tierras,



Reforma constitucional, año 1994

sus culturas y su dignidad por el proceso de sometimiento antes y después de la Independencia. Entre otras cosas, se ordena garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan (derecho actualmente vulnerado).

Además se incorporaron con rango constitucional los tratados, pactos y convenciones internacionales de Derechos Humanos que desde entonces deben ser considerados parte de la Constitución, entre los cuales podemos mencionar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica) y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros.

El Estado es el responsable de respetar, proteger, garantizar y promover el ejercicio de los Derechos Humanos. Por ello, debe abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos, así también como adoptar las medidas necesarias que impidan que otros Estados o grupos interfieran en la garantía de estos derechos.

Por lo tanto, si no es el Estado el que los violenta igualmente es responsable por no haber protegido a los particulares frente a la violación de terceros.

Es decir, que el Estado entonces debe aplicar todas las medidas necesarias para su satisfacción, empleando todos los medios a su alcance en términos: administrativo, legislativo, presupuestario y judicial. Estas medidas deben ser a largo plazo, promovidas por políticas públicas mediante la educación, los medios de comunicación, etc. garantizando los derechos a futuro.

Por ello, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su Preámbulo expone que:

"La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal



Eleanor Roosevelt sosteniendo una copia en español de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su rol como presidenta del Comité de DDHH de la ONU fue clave en la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción."

¿Qué es la identidad?



COLEGIO MAESTRO DERMIDIO CEJAS. "*Muestra InstaIdentidad Abuelas de Plaza de Mayo*")

La identidad se puede definir como la captación, el conocimiento, el sentimiento de ser uno mismo y de la propia continuidad. Es el saber referido a los aspectos más profundos de nuestra subjetividad, porque la identidad de una persona está definida, justamente, por la singularidad de su historia subjetiva. Esta singularidad no está dada por la simple sumatoria de hechos acontecidos, ni es juntando los pedazos de una historia fragmentada que se logra la unidad identificatoria. Actos, escenas y palabras se inscriben intrapsíquicamente siguiendo un ordenamiento jerárquico sobre la base de la significación que le otorgan las figuras originarias, especialmente la

madre. A partir de estas primeras inscripciones se constituye la primera identidad del yo, que irá dando paulatinamente significación y sentido propio a las inscripciones posteriores. El yo pasa de ser instituido a ser instituyente, es decir que otorga sentido a su pasado y a su futuro.

Como es posible percibir, no sólo el niño que ha sido apropiado y despojado tanto de su familia como de su historia ha tenido repercusiones en su identidad, sino también aquel que ha sido víctima del terrorismo de Estado, al ser expuesto a distintas situaciones de horror e ilegalidad (como la separación forzosa de su madre, detenida al poco tiempo de nacer; vivenciar el secuestro de sus padres; estar detenido en condiciones no sólo de ilegalidad por ser menor, sino también en un contexto de horror como el que se vivía en los lugares de detención clandestinos durante la última dictadura cívico-militar argentina.

Derecho a la Identidad



Derecho a la Identidad -Ernerstina Martínez Gravino. "Muestra InstaIdentidad". Abuelas de Plaza de Mayo

El Derecho a la Identidad es, en términos simples, el derecho de cada persona a saber quién es. Constituye un derecho fundamental que no se ve a simple vista, tal vez porque es tan obvio que pareciera no tener que explicitarse. Sin embargo, hay quienes no gozan de ese derecho.

A partir de la adolescencia empecé a imaginarme si no podía ser adoptado, primero y después hijo de desaparecidos. Primero que era adoptado porque físicamente soy muy distinto. Tengo casi dos metros. Me llamaba la atención que cuando tenía catorce años ya había pasado a la persona que me crió. Y físicamente no me parecía en nada. Y segundo por cómo era yo, estas cosas interiores que lo hacen a uno y me hacían sentir diferente, es como que me había criado en una familia de perros y yo era gato ¿no? Como que me sentía sapo de otro pozo. Me sentía raro en la familia esa (Horacio Pietragalla, documental ¿Quién soy yo?).

Hay quienes desean ver las fotos de su mamá embarazada y esas fotos no existen y nunca les contaron por qué. Hay quienes sienten que les falta algo de su propia historia, y nunca les dijeron qué es. Hay quienes no son los que figuran en el DNI y nunca les explicaron por qué. Hay quienes viven sin saber de dónde vienen ni por qué han sido criados por una familia que no es la propia, y no entienden por qué. Formular estas preguntas y conocer las respuestas es un derecho de toda persona que viene al mundo, es el Derecho a la Identidad, el derecho a saber quiénes somos.

Según la Comisión Internacional de Juristas (ICJ) "el derecho a la identidad está íntimamente asociado con el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, al derecho a tener un nombre, una nacionalidad, una familia y a mantener relaciones familiares. La supresión o modificación total o parcial del derecho del niño a preservar su identidad y los elementos que lo integran compromete la responsabilidad del Estado".

En nuestro país, a lo largo de su proceso histórico reciente cargado de terrorismo de Estado, quedó de manifiesto que el Derecho a la Identidad debía ser explicitado para que se lo considerara un derecho humano fundamental y fuese así responsabilidad del Estado garantizarlo.

Gracias a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, en noviembre de 1989 se logró incorporar a la Convención de los Derechos del Niño los artículos 7, 8, 9 y 11 para reconocer, consagrar y garantizar en todo el mundo el Derecho a la Identidad. Estipulan lo siguiente:

Artículo 7°

> 1. El niño deberá ser registrado inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde este a su nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
>
> 2. Los Estados Parte velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos

internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.

Considerando los artículos 8 y 9, los Estados Parte tienen la responsabilidad de respetar el derecho de los niños a preservar su identidad y a velar por que los niños no sean separados de sus padres contra su voluntad.

La Convención sobre los Derechos del Niño lo determina de la siguiente manera:

Artículo 8°

1. Los Estados Parte se comprometen a respetar el Derecho del Niño, a preservar su identidad, incluidos, nacionalidad, nombre y relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Par tes deberán prestar asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

Artículo 9°

1. Los Estados Parte velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimien tos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño.

Finalmente, el **Artículo 11°** establece que:

1. Los Estados Parte adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero.
2. Para este fin, los Estados Parte promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes.

Fue así que el Derecho a la Identidad cobró relevancia y notoriedad, siendo reconocido por la jurisprudencia y la doctrina como un derecho autónomo y como expresión de otros derechos, y fue abordado por otros tratados internacionales de Derechos Humanos.
Las Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado argentino tuvieron gran responsabilidad en la redacción de ciertos artículos, en especial los artículos 7, 8 y 11.

Estela Barnes de Carlotto, presidenta actual de Abuelas, completa la acepción de este derecho expresando: "El derecho a la identidad, plasmado en la Convención Internacional por los Derechos del Niño en sus artículos 7, 8 y 11, nace en Abuelas".

Hacia septiembre de 1990 se incorporó al Derecho Argentino dicha Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces las Abuelas de Plaza de Mayo pidieron que se conformara una comisión técnica especializada para velar por el cumplimiento de los artículos mencionados anteriormente y, en paralelo, abordar la búsqueda y localización de los niños desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Es así que hacia 1992 surgió la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que se encarga de solicitar documentación a los lugares que intervinieron en la inscripción de los bebés nacidos entre 1975 y 1981 y, si es necesario, ordena los análisis de sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Con el tiempo y ante denuncias de tráfico de menores y despojo a madres en situaciones límite, y por ser el único ámbito del Estado dedicado a garantizar el Derecho a la Identidad, su labor pondría en evidencia que los hijos de desaparecidos y los hijos de mamás en estado de indefensión social comparten similares mecanismos de despojo: a unos y a otros se les arrebata la identidad y se los trata como objetos.

Con la lucha de Abuelas junto a otros organismos de Derechos Humanos también se logró en el año 2005 la sanción de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley N°26.061), que introdujo un cambio sustancial en la mirada que el Estado tiene de la niñez: el niño deja de ser concebido como objeto de derecho para pasar a ser sujeto de derecho. Esta Ley reúne

políticas públicas básicas y universales para el pleno desarrollo de los chicos en todas las áreas: educación, salud, cultura, recreación, participación ciudadana; y define las responsabilidades de la familia, la sociedad y el Estado en relación con esos derechos. La ley compromete al Estado a garantizar a todos los niños y niñas argentinos el pleno acceso a las políticas, la gratuidad y la prioridad en la atención y la permanencia en ellas a lo largo de todo su crecimiento. La Ley expresa claramente que la falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes legales o responsables de las niñas, niños y adolescentes, ya sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación del niño de su ámbito familiar, ni su institucionalización.

Finalmente, y también como resultado principalmente del trabajo y la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos, el Derecho a la Identidad, como un derecho universal que trasciende lo sucedido durante la dictadura, visto en el campo de la adopción, se plasmó en la disposición legal que imponía a los adoptantes hacer conocer a los hijos adoptivos la realidad biológica y la posibilidad de acceder al expediente de adopción a partir de los 18 años, para ahora ser reconocido con mayor amplitud en una norma específica, el Código Civil y Comercial de la Nación, vigente a través de la Ley 26.994 desde el año 2015, establece en el "LIBRO SEGUNDO - RELACIONES DE FAMILIA, Título VI – Adopción":

Artículo 595.- Principios generales. La adopción se rige por los siguientes principios:

a) el interés superior del niño;

b) el respeto por el Derecho a la Identidad;

c) el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada;

d) la preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto razones debidamente fundadas;

e) el derecho a conocer los orígenes;

f) el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio requerir su consentimiento a partir de los diez años.

Articulo 596.- Derecho a conocer los orígenes. El adoptado con edad y grado de madurez suficiente tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder, cuando lo requiera, al expediente judicial y administrativo en el que se tramitó su adopción y a otra información que conste en registros judiciales o administrativos.

Si la persona es menor de edad, el juez puede disponer la intervención del equipo técnico del tribunal, del organismo de protección o del registro de adoptantes para que presten colaboración. La familia adoptante puede solicitar asesoramiento en los mismos organismos.

El expediente judicial y administrativo debe contener la mayor cantidad de datos posibles de la identidad del niño y de su familia de origen referidos a ese origen, incluidos los relativos a enfermedades transmisibles.

Los adoptantes deben comprometerse expresamente a hacer conocer sus orígenes al adoptado, quedando constancia de esa declaración en el expediente.

Además del derecho a acceder a los expedientes, el adoptado adolescente está facultado para iniciar una acción autónoma a los fines de conocer sus orígenes. En este caso, debe contar con asistencia letrada.

3. VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA: EL PLAN SISTEMÁTICO DE APROPIACIÓN DE MENORES

3.1. El contexto histórico-político en Argentina



A lo largo de la historia argentina a partir de 1930 alternaron gobiernos democráticos elegidos por el pueblo con otros gobiernos llamados "de facto" o dictaduras. Esto significa que un grupo determinado de personas decidió tomar el poder convirtiéndose en gobierno por medio del uso de la fuerza. Estos procesos contaron siempre con la participación de grupos militares y de grupos civiles que no lograban llegar al gobierno por la vía democrática y entonces encontraban en esta modalidad de acceso al poder la posibilidad de que sus intereses económicos, políticos y sociales se vieran beneficiados. Las sucesivas dictaduras cívico-militares que se dieron a lo largo del siglo XX fueron cada vez más violentas en sus prácticas represivas y restrictivas de las libertades y los derechos civiles del pueblo.

El 24 de marzo de 1976, la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas usurpó el gobierno constitucional y comenzó así una nueva dictadura en nuestro país con el golpe de Estado que derrocó de la presidencia de la Nación a María Estela Martínez de Perón, abolió la Constitución Nacional y designó como presidente de facto al general Jorge Rafael Videla. Los demás miembros de aquella Jun-

ta fueron el almirante Emilio Eduardo Massera, de la Armada, y el brigadier Orlando Ramón Agosti, perteneciente a la Fuerza Aérea, todos miembros funcionarios del gobierno constitucional. A partir de ese día empezó lo que los militares, desde el poder, llamaron "Proceso de Reorganización Nacional" y que hoy reconocemos como la dictadura más sangrienta que vivió el pueblo argentino y que se caracterizó por el uso sistemático de la violencia ejercida desde el Estado, bajo el supuesto de "terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo".

Existió una continuidad entre la violencia represiva de los años previos al golpe de 1976 y la que desplegó el régimen militar a partir de entonces. Si bien la represión estatal, clandestina y paraestatal se había desarrollado fuertemente en la Argentina como una política desde mediados de la década de 1950 –siguiendo los lineamientos de la "Doctrina de Seguridad Nacional"–, la última dictadura militar produjo un salto en la escala y magnitud de la represión. Alguno de sus antecedentes más cercanos fueron los secuestros y asesinatos de la Triple A en los años previos al golpe de Estado y los primeros centros de detención desplegados en la provincia de Tucumán en el marco de la lucha armada contra la guerrilla.

La dictadura implantó desde 1976 el terrorismo de Estado a partir de un plan sistemático que puso los recursos del Estado al servicio de un mecanismo represivo cuya característica central fue la clandestinidad.

El terrorismo de Estado implica el uso de la violencia que ejerce un gobierno en contra de una población civil determinada para alcanzar sus objetivos económicos, sociales y políticos como así también el sometimiento que de otra forma no se produciría. Como dicen Caiati y Frontalini en *El mito de la guerra sucia* (Buenos Aires, CELS, 1984):

> *Esta clase de terrorismo no es de manera alguna equiparable al terrorismo ejercido por personas o grupos [...] La razón es muy sencilla: si soy agredido en mis derechos, libertades o propiedad por otro individuo o por un grupo, siempre me asiste el recurso de acudir a las fuerzas públicas de que dispone mi Estado para mi*

defensa. Por el contrario, si la agresión parte de las mismas fuerzas públicas, entonces mi estado de indefensión es absoluto, puesto que no existen instancias superiores para mi resguardo dentro del Estado. De ahí que el grado de criminalidad que importa este terrorismo sea mucho mayor que el que pudiera ejercer grupo alguno.

Las primeras medidas de gobierno de la Junta fueron dispuestas en el acta que fijaba los propósitos y objetivos, y donde se declaró:

- la caducidad de los mandatos constitucionales en los niveles nacional, provincial y municipal;
- la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia;
- la suspensión de las actividades políticas y gremiales.

El objetivo más amplio –aunque no explícito– de los golpistas (civiles y militares) fue reestructurar social y económicamente la Argentina, para lo cual necesitaban disciplinar y someter a distintos sectores de la sociedad.

A través de procedimientos ilegítimos e ilegales orientados a detener el avance de las fuerzas populares e inducir el miedo en la sociedad, la dictadura intentó poner fin a derechos y conquistas adquiridos por los sectores populares, imponiendo en la Argentina un modelo político, económico y social que favorecía al capital financiero transnacional y a la burguesía terrateniente nacional, concentrando la riqueza en pocas manos. Con el respaldo de los grandes grupos económicos locales y el financiamiento de los grandes bancos y organismos internacionales de crédito, el régimen militar destruyó la industria nacional y persiguió la participación sindical y obrera organizada, sembrando el germen de la desocupación y la exclusión social.

Las medidas represivas comenzaron de inmediato. Censura, persecución, secuestro, tortura, asesinato y desaparición forzada de personas fueron moneda corriente durante la dictadura a lo largo de todo el territorio argentino y en los distintos ámbitos: laborales, políticos y sociales. Un verdadero genocidio que desarmó el tejido social.

Genocidio es un término acuñado por Raphael Lemki a raíz del nazismo, y se define como *un crimen contra el derecho de gentes*. Es el ejercicio criminal de la soberanía estatal.

Para esto se utilizaron recursos policiales, parapoliciales o paramilitares (lo que se conoce como el aparato de seguridad del Estado) que vinieron a complementar la publicidad masiva, la censura cultural y la persecución ideológica en todos los ámbitos. Así, el régimen calló las voces del pueblo organizado que se oponía, pensaba y luchaba por otro proyecto de país, un país políticamente soberano, económicamente independiente y con justicia social.

La represión alcanzó a opositores y a cualquiera que los represores pensaran que podrían llegar a estar en desacuerdo.

> *La Argentina es un país occidental y cristiano, no porque esté escrito así en el aeropuerto de Ezeiza; la Argentina es occidental y cristiana porque viene de su historia. Es por defender esa condición como estilo de vida que se planteó esta lucha contra quienes no aceptaron ese sistema de vida y quisieron imponer otro distinto [...] consideramos que es un delito grave atentar contra el estilo de vida occidental y cristiano queriéndolo cambiar por otro que nos es ajeno, y en este tipo de lucha no solamente es considerado como agresor el que agrede a través de la bomba, del disparo o del secuestro, sino también aquel que en el plano de las ideas quiera cambiar nuestro sistema de vida a través de ideas que son justamente subversivas; es decir subvierten valores [...] El terrorista no sólo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar, a través de ideas contrarias a nuestra civilización, a otras personas.*
>
> (*Jorge Rafael Videla, entrevista, La Prensa, 18 de diciembre de 1977, p. 5*)

Petras (2001) expone al respecto que "*el significado histórico del golpe militar del 24 de marzo de 1976 determina una transformación en la historia argentina en diferentes aspectos relacionados entre sí, a saber: en primer término, el golpe militar destruyó el tejido social de la sociedad argentina, desarticulando las fuerzas populares en la so-*

ciedad civil. A diferencia de previos golpes, que se caracterizaron por el asesinato dirigido a determinados líderes populares, el golpe del 76 asesinó sistemáticamente a miles de activistas y dirigentes populares, cuya existencia mantenía la unidad de millones de trabajadores con sus debates y su capacidad de organización".

Las personas víctimas de la represión eran secuestradas de cualquier ámbito: en sus casas, en sus trabajos, en otros lugares que solían frecuentar o bien en plena vía pública. Ya que eran procedimientos ilegales, el Estado no reconocía abiertamente haber hecho las detenciones. Estas personas pasaban a una categoría indefinida: no se los encontraba, a veces alguien había visto que se los llevaban, no se sabía precisamente quiénes, nadie reconocía la detención. Pero tampoco aparecían muertos. Habían desaparecido. El origen del término "desaparecidos" lo da el represor y genocida Jorge Rafael Videla cuando en 1979 y frente a las cámaras de televisión durante una conferencia de prensa declaró impunemente:

> "*Frente al desaparecido en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera tendría un tratamiento X, y si la aparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tiene un tratamiento Z, pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido, frente a eso no podemos hacer nada...*"

Hubo miles de desaparecidos. Los organismos de Derechos Humanos corroboraron más de 30.000, hombres y mujeres de diferentes sectores sociales de la población, de distintas edades y de todo el país. El primer destino del secuestrado era la tortura, que se llevaba a cabo en alguno de los más de 657 centros clandestinos de detención que funcionaron en esos años. La administración y control de este número de centros nos da una idea de la complejidad de este plan y de la cantidad de personas involucradas en su funcionamiento. Quienes sobrevivían a la tortura prolongada y sistemática eran en su mayoría "trasladados". El "traslado" significaba el asesinato de la persona secuestrada.

También hubo centenares de niños secuestrados que hoy son los

que llamamos los "desaparecidos vivos". Algunos de ellos secuestrados junto con sus padres y la mayoría bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres, que fueron secuestradas embarazadas, y que luego fueron apropiados por otras familias que ocultaron su verdadera identidad.

El poder totalitario nunca asumió la responsabilidad de lo acontecido, negó su propia práctica de burocratización de la muerte. Para ellos no hay nombres, no hay cuerpos, no hay muertos, no hay archivos, no hay responsables.

Durante la dictadura el Estado, concebido como garante de derechos, se convirtió primero en un Estado represor y luego inició una retirada del ámbito de lo público dando lugar a la construcción de una sociedad civil regulada por las leyes del mercado. Aquella "retirada" del campo social generó, a partir de 1976, efectos duraderos en la sociedad civil. Se fragmentó el tejido social y se aisló a las personas entre sí. De esta forma, se quiso obligar a la sociedad a pensarse como una mera suma de individuos con intereses personales. Así, se pretendió desdibujar el interés público como forma de comprendernos dentro del todo social y más allá de nuestras ambiciones individuales.

3.2. Contexto latinoamericano

El terrorismo de Estado en nuestro país no estuvo aislado de lo que ocurría en el resto de América Latina. Se sucedieron simultáneamente dictaduras en casi todos los países de la región. Se pueden mencionar como ejemplos las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990), de Alfredo Stroessner en Paraguay (1954-1989) y las iniciadas en Uruguay por Juan María Bordaberry (1973–1985), en Brasil por Castello Branco (1964-1985) y la de Bolivia que se extendió de 1964 hasta 1982 y tuvo, entre otros, a Hugo Banzer Suárez en el poder entre 1971 y 1978.

Esta política del terror estuvo enmarcada en la *Doctrina de Seguridad Nacional*, comandada por Estados Unidos como parte de su política exterior con el objetivo de que las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos se dedicaran con exclusividad a garantizar

"el orden interno" en lugar de ejercer su función específica que es la defensa del territorio y la soberanía nacionales frente a ataques extranjeros. De este modo, Estados Unidos legitima la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas y la violación sistemática de los Derechos Humanos.

De acuerdo con lo establecido por la Doctrina de la Seguridad Nacional, los numerosos conflictos sociales y la acción de los movimientos guerrilleros en los países latinoamericanos y en el resto del mundo capitalista subdesarrollado no se debían a las desigualdades económicas y sociales que colocaban a la mayoría de la población en la miseria y la injusticia, sino a la acción de comunistas al servicio de la URSS en el contexto de la Guerra Fría.

Esta política fue pensada, planificada y enseñada en la Escuela de las Américas, en Panamá, por el gobierno de los Estados Unidos para frenar el avance de los procesos revolucionarios de liberación nacional y progresistas que se venían viviendo en diferentes países de la región. Muchos militares de altos mandos de los países latinoamericanos fueron formados en esta escuela.

Estas dictaduras, que se produjeron simultáneamente, llegaron a una coordinación supranacional de la represión, incluso por encima de diferencias importantes en otros campos, como las vinculadas a las hipótesis de guerra entre sí. Así persiguieron a los disidentes a través de la Operación Cóndor, un plan secreto que coordinó tareas de inteligencia, persecución y asesinatos de opositores realizadas por organismos represivos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que incluso actuaron fuera de las fronteras de estos países.

3.3. Violación del Derecho a la Identidad a través de un plan sistemático de apropiación de menores

"Yo también fui durante 30 años un desaparecido."
(Leonardo Fossati, documental ¿Quién soy yo?)



Foto: Colectivo Viajes

Durante la dictadura, los militares consideraron que la ideología que trataban de exterminar a través de la desaparición de personas se podía transmitir a través del vínculo familiar, en una especie de "contagio" ideológico. Con ese argumento hacían desaparecer a los hijos pequeños y los entregaban, en su gran mayoría, a familias de militares. Anular, borrar la identidad y las raíces de estos niños tenía como objetivo que no sintieran ni pensasen como sus padres, sino como sus enemigos.
Esto queda expresado en las declaraciones que hace Adolfo Casabal Elías como abogado defensor del represor Miguel Etchecolatz en el documental ¿Quién soy yo?

> *La realidad es que no hubo ningún plan para secuestrar niños, todo lo contrario, lo que las Fuerzas Armadas querían era que los niños de los guerrilleros quedaran en buenas manos (Adolfo Casabal Elías, abogado defensor de Miguel Etchecolatz).*

El procedimiento de apropiación de menores se llevaba a cabo de diferentes maneras. Algunos fueron secuestrados junto a sus padres. Otros nacieron en el cautiverio de sus madres que fueron secuestradas embarazadas. Por testimonios de sobrevivientes, de médicos y parteras se sabe que las embarazadas secuestradas daban a luz amordazadas, con los ojos vendados, atadas de pies y manos; se les inducía el parto o se les practican cesáreas innecesarias. Luego del parto, el bebé era separado de su madre y apropiado.

Casi todos los niños eran entregados a familias de militares, de policías o relacionadas con ellos, que estaban en "listas de espera" de un nacimiento en esos centros clandestinos. Los niños robados fueron inscriptos como hijos propios por los miembros de las fuerzas de represión, vendidos o abandonados en institutos como seres sin nombre (NN) o fraguando una adopción legal con la complicidad de jueces y funcionarios públicos.

De esa manera, los hicieron desaparecer al anular su identidad, privándolos de vivir con su legítima familia, de todos sus derechos y de su libertad. Son centenares los niños que fueron privados de su identidad, familia e historia personal y criados como hijos propios por miembros de las fuerzas represivas (Marina, Ejército, Aeronáutica, Gendarmería, Prefectura, Policía y parapoliciales), además de los civiles, médicos, parteras y funcionarios de la Justicia cómplices que se los apropiaron mediante adopciones fraudulentas.

Dentro de esta coyuntura, también hubo vecinos que se apropiaron de los niños impidiéndoles el conocimiento de su historia. Estos casos (cuando el niño fue localizado por Abuelas de Plaza de Mayo) se resolvieron por la vía judicial que ordenó, tras las pruebas de histocompatibilidad sanguínea, la restitución a la familia.

Hubo otros niños recogidos por vecinos que lograron encontrar a sus familias para entregarlos. También hubo vecinos que, por no conocer a los familiares, protegieron a los niños hasta que lograron ubicarlos por medio de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Otros niños fueron entregados a instituciones públicas como NN y dados en adopción. Con posterioridad, algunos adoptantes, sos-

pechando el posible origen del niño, se conectaron por amor y con valentía con Abuelas de Plaza de Mayo. En estos casos se consideró que actuaron de buena fe y se mantuvo la convivencia con la familia adoptante en acuerdo con la familia de origen y en estrecho contacto entre ellas. Estas situaciones se resolvieron sin intervención de la justicia.

Con los niños apropiados se produjo una filiación falsa, amparada en el terrorismo de Estado, que les impidió el derecho a vivir con su verdadera familia, conocer su verdadero origen y su verdadera historia. Fueron sustraídos de un sistema de parentesco e incluidos violentamente en otro.

> *"El Estado terrorista halló en la desaparición forzada de personas su principal recurso de gestión y al hacer desaparecer niños se los despojó de su familia, de su historia, de su nombre. Estos jóvenes viven actualmente en un estado de excepción sin saberlo, su situación está falsificada, así como su documentación, filiación e identidad. Su estatuto ciudadano es paradójico ya que su estado de excepción se sitúa dentro y fuera del orden jurídico. Sin mencionar las condiciones en las que estos niños fueron incluidos en ese nuevo orden o mencionaban "oscuras circunstancias" para encubrir lo actuado durante estos años siniestros" (Alicia Lo Giúdice).*

Sobre estos niños se ejerció violencia:

• porque no pudieron convivir con sus padres, que fueron primero desaparecidos y luego asesinados, pues no fueron abandonados sino robados y apropiados ilegalmente;

• porque hubo ocultamiento de identidad, incluyendo cambio de nombre y apellido, cambio de fecha de nacimiento, en algunos casos, incluso, cambio de edad y simulacro de parto con falsificación de partida de nacimiento, entre otros delitos;

• porque en algunos casos sufrieron adopciones aparentemente legales, ya que hubo niños que fueron dejados en instituciones y tratados como NN, a pesar de que se conocía su origen;

• porque se vieron sometidos a una convivencia con apropiadores que obtuvieron un vínculo basado en la "desaparición forzada" y el asesinato de los padres.

> *Y yo no podría estar con un tipo que mató gente. Y nadie podría estar con una persona que mata gente. Porque si un chico sabe que ese señor mató, y mató a sus padres y compañeros y no quiere estar... No podría vivir... No, conociendo que mató a su papá y su mamá (Mara Sfiligoy, documental ¿Quién soy yo?).*

Así es que se sometió al niño a vivir en el marco de una gran mentira, ya que los apropiadores, al ocultar la verdad, se manejaron frente a él como si nada hubiera pasado. Mantener algo clandestino, ocultándolo para que otros no sepan de ello, es siniestro. El niño es sometido a vivir sin saberlo dentro del "secreto familiar", convive con algo que ignora, aunque lo presiente inquietante.

> *La mujer que me crio me trataba bien, [...] pero yo ahora tampoco tengo relación con ella porque yo no puedo entender una mentira de 25 años (Juan Cabandié, documental ¿Quién soy yo?).*

Estos niños tampoco pudieron criarse con los familiares de sus padres, sus abuelas y abuelos, sus hermanos, sus tíos, quienes nunca renunciaron a su búsqueda y a la verdad. Por eso, se habla de niños desaparecidos. Son los "desaparecidos vivos" de hoy que conviven con sus apropiadores. "Desaparecidos vivos", antes niños y hoy jóvenes y adultos, sobre los cuales se sigue cometiendo un delito: el delito de secuestro y supresión de identidad.

En la sentencia del juicio por el Plan Sistemático de apropiación de menores del año 2012, el **artículo N°8** expresa lo siguiente:

8.-No hacer lugar a los planteos de prescripción de la acción penal interpuestos por las defensas; por tratarse los hechos juzgados de delitos de lesa humanidad, implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo

su identidad, en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres en el marco de un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos de terrorismo de estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar (art. 118 de la Constitución Nacional).



La sentencia da por comprobada la existencia de una "práctica generalizada y sistemática de sustracción, retención y ocultamiento de menores", a la vez que confirma que "la apropiación de niños constituye una forma de desaparición forzada y un crimen de lesa humanidad" y que este delito "se sigue cometiendo hasta que los niños apropiados recuperan su identidad.

4. LA RESTITUCIÓN: la lucha de los organismos/instituciones

Hablar de lucha en pos de la recuperación de niños y niñas apropiados durante la última dictadura cívico militar en la Argentina nos remite a pensar en las Abuelas de Plaza de Mayo quienes, debido a su lucha junto a otros organismos de Derechos Humanos, conformaron el primer paso que fisuró el muro de impunidad levantado con los indultos y con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y fue esta práctica constante de lucha la que permitió un involucra-

miento progresivo y permanente del Estado que no sólo se reafirmó en recursos y cuerpos normativos sino en pasar de la lucha por la identidad perdida como consecuencia del terrorismo de Estado al Derecho a la identidad como pilar para la construcción de una democracia plena.

4.1. ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
Abuelas de Plaza de Mayo



A partir del 24 de marzo de 1976 se inició una batalla que cada madre-abuela libró de manera individual contra la dictadura cívico-militar que implementó el plan siniestro de desaparición de personas y, de modo particular, el robo de bebés. Esta batalla consistía no sólo en buscar a sus hijos desaparecidos sino a los hijos de sus hijos: niños que habían sido secuestrados junto a sus padres o que nacieron en los centros clandestinos de detención donde fueron llevadas sus madres embarazadas. Esta búsqueda en soledad fue a causa del miedo instalado en la sociedad por el terrorismo de Estado que condicionó la actitud hacia las familias directamente afectadas. No era posible hablar con los demás de algo que "no tenía explicación" o que era negado.

Pero pasaban los días y la lucha individual de estas madres-abuelas no daba frutos sino que, por el contrario, las consumía.

Un caso de tantos es el de María Isabel Chorobik de Mariani, madre de Daniel, que fue asesinado por la dictadura, así como su nuera Diana Teruggi; pero la hija de ambos, Clara Anahí, de 3 meses de edad, fue apropiada por las fuerzas intervinientes.

Esta abuela recorrió casas cuna, hospitales y cuarteles sin ningún resultado. El desgaste físico, el desaliento, la impotencia crecían... Tanto es así que al llegar a un juzgado de menores en La Plata la asesora que la atendió, al verla, experimentó lo siguiente: "*Cuando abrí la puerta tuve la sensación de estar frente a una persona muy enferma y muy sola. Casi diría terminada. Su voz se entrecortaba por el llanto y, permanentemente, tenía los ojos llenos de lágrimas. Lo único que entendí aquella vez era que su nietito había desaparecido...*".

La experiencia de María Isabel era exactamente aquella:"*Desde el primer día ella -la asesora legal- insistió en que yo estaba sola. Eso era precisamente lo que yo sentía... Pasaban los meses y estaba cada vez peor. Cuando me enteré de que habían asesinado a mi hijo no se lo pude contar a nadie. Era una llaga de desesperación*".

En su búsqueda solitaria, en su recorrida averiguando en distintas dependencias, comprendió que no era la única en dicha situación y que era necesario cambiar de estrategia, que la unión hace la fuerza. "*Empecé a descubrir lo que realmente estaba pasando y a entender que la búsqueda debía hacerse de otra manera, que no había un solo niño desaparecido sino por lo menos tres. Y si había tres ¿cuántos más podrían ser?*". Este deseo de lo colectivo, guiado por el sentido común y el amor, rompió las barreras del "secreto de familia" y dio paso a la conformación de Abuelas de Plaza de Mayo en octubre de 1977. Se largaron a la calle, se encontraron con otras mujeres que lloraban y pedían por lo mismo. Y el gesto más generoso fue estrechar filas dándose las manos para caminar juntas, desafiando el miedo y los riesgos.



Hacía ya seis meses que las Madres de Plaza de Mayo habían convertido la orden policial de "circular" en "la ronda de los jueves", verdadero símbolo de coraje cívico. También habían golpeado muchas puertas: ministerios, cuarteles, comisarías, iglesias, hospitales. La respuesta en todos los casos era un silencio cómplice. Aquel jueves de 1977 una madre se apartó de la ronda y preguntó: "¿Quién está buscando a su nieto, o tiene a su hija o nuera embarazada?". Una a una fueron saliendo. En ese momento, doce madres comprendieron que debían organizarse para buscar a los hijos de sus hijos secuestrados por la dictadura. Ese mismo sábado 22 de octubre se juntaron por primera vez para esbozar los lineamientos de su búsqueda e iniciar una lucha colectiva que sigue hasta hoy. Las mujeres se bautizaron como Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, más tarde adoptaron el nombre con que el periodismo internacional las llamaba: Abuelas de Plaza de Mayo.

Si bien al principio fueron doce madres-abuelas, a ellas se fueron sumando muchas más para elaborar estrategias y dar a conocer en todo el país y en el exterior lo que estaba sucediendo en la Argentina.

En aquellos primeros momentos reunieron 14 denuncias. Muy lentamente empezaron a acopiar información referente a los niños buscados y sus padres. Armaron carpetas con los datos que iban juntando: fotos, testimonios y algunos documentos. Alrededor de 1978 comenzaron a viajar e iniciaron gestiones y denuncias, tanto individuales como colectivas, ante organismos internacionales: en Amnesty International, en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos. Para esa época, el uso y la costumbre hicieron que comenzaran a llamarse y a ser conocidas como "Abuelas de Plaza de Mayo". Entre tareas detectivescas investigando las adopciones de la época y visitas diarias a juzgados de menores, orfanatos y casas cuna, las denuncias que recibían iban creciendo.

Ya en democracia, hacia el año 1983 tenían alrededor de 190 carpetas abiertas y 300 en el año 2001. Se estima que los niños apropiados son alrededor de 500.

Todos los años siguen sumándose denuncias, muchas de las cuales tardaron años en llegar a Abuelas por miedo, por desconocimiento o por el hecho de que al haber tenido que vivir en clandestinidad muchos padres desconocían el embarazo de sus hijas. Hoy, con la apertura de las causas, aparecen testimonios de sobrevivientes que dan datos nuevos sobre mujeres secuestradas embarazadas como es el caso de una pareja chaqueña: Amarilla-Molfino, cuya historia relataremos en las páginas siguientes.

Actualmente, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no gubernamental que tiene como finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias a todos los niños secuestrados desaparecidos por la represión política y ayudar a crear las condiciones para que nunca más se repita tan terrible violación de los derechos de los niños, exigiendo el castigo para todos los responsables.

Para su trabajo, la Asociación cuenta con equipos técnicos integrados por profesionales en los aspectos jurídico, psicológico, genético y de difusión. Cada uno de los niños tiene una causa abierta en la Justicia, a la que se agregan las denuncias que se van recibiendo con el correr del tiempo y que conforman elementos probatorios que determinan su verdadera identidad y la de los responsables de su secuestro o tenencia ilícita. En estos más de cuarenta años ya se han resuelto 130 casos, pudiéndose esclarecer los destinos de esos niños desaparecidos: si fueron localizados y restituida su identidad o si fueron fusilados junto a su madre antes de nacer.

En el comienzo eran las Abuelas las que buscaban a sus nietos, primero bebés, luego niños. El tiempo pasó, los nietos buscados habían crecido y ya eran jóvenes y esto implicaba la posibilidad de contar con ellos en la búsqueda de la identidad, de que fueran partícipes de su propia búsqueda. Por lo tanto, se inició un cambio en la estrategia de localización. Ahora también se trata de generar espacios de reflexión y de difusión a través de los cuales los nietos buscados puedan acercarse a Abuelas de Plaza de Mayo o a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Con ese espíritu es que se vienen llevando a cabo distintas campañas de difusión para acercarse a la población, como Teatro x la Identidad, Música x la Identidad, TV x la Identidad, campañas de arte y cultura, deporte,

formación docente y la Red x la Identidad en todo el país. Hoy la gran mayoría de los nietos ya son padres, entonces las Abuelas ya no buscan sólo a sus nietos sino también a sus bisnietos, que sufren la misma violación de su derecho a la identidad.

Archivo Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo

Poco tiempo antes del 20º aniversario del último golpe de Estado, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo (APM), comenzó a vislumbrar que, con el correr de los años, muchos de los nieto/as que se buscaban quizás recuperaran su identidad cuando ya no hubiera ningún familiar que pudiera contarles y transmitirles la historia de vida de sus padres desaparecidos o asesinados durante la última dictadura militar.

Fue por eso que en 1998 Abuelas de Plaza de Mayo impulsó la creación del Archivo Biográfico Familiar en convenio con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA con el objetivo de reconstruir la historia de vida de los desaparecidos cuyos hijos, nacidos en cautiverio o secuestrados junto con sus padres, fueron apropiados durante la última dictadura militar. El proyecto de investigación original fue denominado "Reconstrucción de la Identidad de los Desaparecidos. Archivo Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo".

Su objetivo se enunció entonces de la siguiente manera: "*Preservar la memoria familiar hacia el futuro para garantizar el derecho a su propia biografía de las personas afectadas, aun cuando el paso del tiempo provoque la pérdida de los grupos familiares originarios o de una parte sustantiva de ellos.*"

Relatos de familiares, amigos, compañeros de militancia y de cautiverio componen cada archivo y le permiten a cada nieto restituido conocer su origen y su historia accediendo a un registro oral (las voces de los entrevistados), escrito (las transcripciones) y fotográfico (junto con retratos actuales, relevamiento de documentos históricos y registro de lugares y objetos) en relación a sus padres.
La metodología utilizada por el ABF toma elementos de la historia de vida y de la historia oral, privilegiando las entrevistas semiestructuradas y en profundidad como técnica principal para el regis-

tro de los relatos biográficos. Estos relatos, múltiples y cruzados, conforman estructuras polifónicas que dan cuenta de las diversas dimensiones de las vidas que se intentan reconstruir. Este eje nodal del trabajo es acompañado por instrumentos de recolección de datos y sistematización del material, por lo que diversas áreas aplican técnicas y metodologías específicas, como por ejemplo: transcripción del relato; árbol genealógico; registro fotográfico, audio, presentación de archivos, base de datos, cuadros biográficos cronológicos (biogramas).

Aunque son los nietos y nietas los destinatarios de cada archivo, al reconstruir estas historias de vida no sólo fueron recuperándose historias personales y familiares sino también relatos sociales y colectivos.

Red Nacional por el Derecho a la Identidad



RED X EL DERECHO A LA IDENTIDAD CHACO

A comienzos de 2003 las Abuelas junto con la CONADI ponen en marcha la Red Nacional por el Derecho a la Identidad como respuesta a la demanda de la sociedad y a la necesidad surgida en varias provincias argentinas de contar con una representación local de dichos organismos para poder difundir la búsqueda y contemplar las dudas de los jóvenes respecto de su identidad. Por lo tanto, la puesta en marcha de la Red estaba destinada a facilitar los medios de consulta y contar en las diferentes regionales del país con personas y organizaciones de confianza para orientar a quienes tienen dudas sobre sus verdaderos orígenes.

La Red Nacional por el Derecho a la Identidad capacita e informa a los ciudadanos sobre el Derecho a la Identidad a través de charlas,

seminarios y exposiciones, actividades conjuntas con integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo.

Orienta y acompaña a personas con dudas sobre su origen biológico, y articula con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y asociaciones civiles la difusión del derecho a la identidad en todo el territorio nacional, Uruguay, España e Italia.

La Red funciona actualmente en todas las provincias y está conformada por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles, profesionales y todas aquellas personas que quieren colaborar en la lucha por encontrar a los nietos y por defender el derecho a la identidad que aún hoy sigue siendo vulnerado.

H.I.J.O.S. Red Nacional - Comisión Hermanxs



La dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de marzo de 1976 tuvo por objetivo en el marco del plan sistemático de desaparición y exterminio de militantes políticos la apropiación y sustitución de identidades de niños y niñas luego de haber asesinado a sus padres y madres. Para ello crearon una red de maternidades clandestinas y sistemas ilegales de adopción.

Desde la fundación de H.I.J.O.S. (Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y ante la necesidad de sumarnos a la tarea de búsqueda conjunta con Abuelas de Plaza de Mayo y CONADI, nuestra organización (a partir de los lineamientos establecidos, entre los cuales se encuentra la restitución de las identidades de nuestras hermanas y hermanos apropiados) crea esta Comisión que tiene por función principal poder ser parte de la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar.

¿Cómo se lleva a cabo esta búsqueda?
La búsqueda se realiza a través de campañas publicitarias en redes y medios de comunicación, charlas en establecimientos públicos, etc. De esta forma el objetivo es llegar a personas que duden de su identidad o quienes puedan tener información sobre quienes puedan haber sido apropiados y adoptados ilegalmente durante el gobierno de facto.

Según sean presentaciones espontáneas o denuncias se actúa bajo distintos protocolos de abordaje, abriendo líneas de investigación y generando acercamiento hacia las personas, manteniendo siempre los cuidados necesarios ante una situación tan delicada y en constante articulación con Abuelas de Plaza de Mayo y CONADI.

4.2. ORGANISMOS ESTATALES
Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI)

Dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, la CONADI trabaja desde 1992 conjuntamente con Abuelas en la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres durante la última dictadura cívico-militar a fin de determinar su paradero y restituir su identidad.

Su origen se dio en la búsqueda fervorosa de los nietos por parte de las Abuelas, que fue abriendo espacios en distintos ámbitos como el jurídico, el psicológico y el genético, lo cual devino en un "corpus" estatal y en una intención precisa de que la búsqueda de los chicos desaparecidos con vida debía ser una pelea colectiva, heterogénea y multiplicada. De esta manera, la lucha por la identidad iba a seguir aun sin ellas y la CONADI venía a asumir el desafío de convertirse en la voz de las Abuelas de Plaza de Mayo en el Estado. Con este norte, las Abuelas se reunieron con el entonces presidente Menem en la quinta presidencial de Olivos a mediados del 92, donde le entregaron un documento que comenzaba diciendo: "A nuestros nietos, hace ya más de quince años, el Terrorismo de Estado, dentro de una metodología preconcebida, los despojó de su identidad, familia e historia personal. Se pretendió así paralizar a tres generaciones. Consideramos que el Estado de Derecho que hoy sustenta la democracia debe recomponer lo ocurrido. La desaparición de niños por motivos políticos es única en el mundo. Argentina tiene el triste mérito de inaugurar esta inédita violación. Ello agravia a nuestro país y a la conciencia universal."



El primer punto del petitorio entregado exigía un acto político de envergadura: se reclamaba la voluntad por parte del Estado para localizar a los niños desaparecidos.

La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad fue creada por la Ley 25457.

Es el organismo del Estado responsable de garantizar el cumplimiento de la Convención Internacional por los Derechos del Niño en lo referente al Derecho a la Identidad (artículo 7, 8 y 11).

- Impulsa la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres durante la última dictadura cívico-militar a fin de determinar su paradero y restituir su identidad.
- Requiere asistencia, información y colaboración del Banco Nacional de Datos Genéticos y ordena la realización de pericias genéticas en dicho Banco.
- Interviene en toda situación en que se vea lesionado el Derecho a la Identidad de niños, niñas y adolescentes.

El abordaje respecto del trabajo específico de la Conadi se vuelve complejo debido a que en la mayoría de los casos se desconocen datos identificatorios como fecha de nacimiento, lugar del parto, sexo, rasgos fisonómicos.

Banco Nacional de Datos Genéticos

BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS

"El día que las Abuelas no estemos físicamente igual vamos a estar, porque nuestra sangre está guardada en un Banco Nacional de Datos Genéticos a la espera de los nietos" (Estela de Carlotto, documental ¿Quién soy yo?).

En 1981 las Abuelas se preguntaron ¿cómo podremos reconocer al nieto o nieta que nunca hemos visto? ¿Cómo demostrar que ese niño es de nuestra familia? Sabían que existían exámenes de sangre para demostrar la paternidad. Pero los padres no estaban. Había que buscar la manera de usar la sangre de los abuelos y la familia y reconstruir el mapa genético de los hijos desaparecidos.

El 20 de febrero de 1986, el presidente Alfonsín recibió a las Abuelas quienes le entregaron un escrito que comenzaba así:

> *Planteamos al Señor Presidente de la Nación la situación de centenares de criaturas privadas de todos sus derechos por un Estado de Facto, y que continúan en las mismas condiciones sin que el Estado de Derecho los haya liberado de su esclavitud. Las acciones tendientes a reestablecer los derechos de estos niños (...) resultan insuficientes a la luz de la experiencia (...) El presidente conoce nuestra lucha desarrollada durante los últimos nueve años para localizar a nuestros nietos, lo que se ha conseguido en 38 casos. Pero una vez encontrados, casi siempre transcurren años en indecisiones judiciales, trabas, incompetencias y lentos trámites. Sabemos que no es rápido el accionar de la Justicia, pero aquí se trata de la vida de niños que fueron atrozmente privados de sus derechos; y el transcurrir del tiempo en una criatura esclavizada no debe tener el mismo ritmo que el de un expediente común.*

Las Abuelas formularon entonces cuatro pedidos, uno de ellos directamente relacionado con la genética: que se presentara al Parlamento un proyecto de ley por el cual se diera validez legal a los análisis genéticos que se realizaban en el Hospital Durand -ya que contaba con infraestructura y personal necesarios- y se estableciera la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Alfonsín aprobó lo solicitado, por lo que las Abuelas, junto con organismos gubernamentales y el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, redactaron el proyecto que fue unánimemente convertido en ley por el Congreso en mayo de 1987. Dicha Ley N°23.511, creaba entonces un Banco de Datos para resolver cualquier tipo de conflicto que implicara cuestiones de filiación, incluidos los casos de los niños apropiados.

En el texto de la Ley quedaba especificado que los servicios prestados por el Banco serían gratuitos para los familiares de los desaparecidos. En otro orden, disponía que todos los tribunales de la Nación realizaran el estudio de marcadores genéticos en cualquier niño con filiación dudosa y establecía los procedimientos que debían seguir los familiares que vivieran en el extranjero y quisieran hacer uso del Banco. También determinaba que la negativa a someterse a la prueba se consideraría como una señal de complicidad en los secuestros. Y dada la expectativa promedio de vida en el país, se calculó que el Banco podría ser utilizado por los menores secuestrados por lo menos hasta el año 2050, es decir que hasta entonces deberían conservarse las muestras de sus familiares.

Pese a ello, las Abuelas junto con su equipo de genética, coordinado entonces por el médico Jorge Berra, eran conscientes de que además del compromiso del Gobierno y la participación activa de los familiares necesitarían el apoyo de la comunidad científica internacional.

Fue así que en los Estados Unidos el Dr. Fred Allen del Blood Center de New York y la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia de Washington posibilitaron realizar estudios de metodología más avanzada. Gracias a ellos se encontró un método que permite llegar a un porcentaje del 99,9 % de probabilidad mediante análisis específicos de sangre. También brindaron valioso aporte la Dra. Mary Claire King y el Dr. Cristian Orrego de la Universidad de Berkeley, Estados Unidos. El resultado de ese estudio se llama hoy “Índice de Abuelidad” en referencia a que fue desarrollado por el pedido de las Abuelas.



A su vez, la creación de la CONADI en el año 1992 resultó clave para el desarrollo del BNDG, ya que asumió la responsabilidad de asistirlo para garantizar su funcionamiento. Así, la CONADI se constituyó como otro interlocutor para aquellos chicos con dudas sobre su origen y, por otra parte, se sumó a la misión de completar los datos del Banco con los familiares cuyos hijos desaparecidos estaban o podrían haber estado esperando un bebé en el momento de su desaparición.

El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) es un organismo autónomo y autárquico creado en 1987 por la Ley 23.511 gracias a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo. Es un archivo sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas que han sido secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar argentina. Su objetivo es garantizar la obtención, el almacenamiento y el análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10 de diciembre de 1983.

UFICANTE (Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado)

La Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado fue creada por Resolución PGN N° 435/12 en el ámbito de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad a fin de atender la dedicación específica y el tratamiento especial que requieren los casos de apropiación cometidos, las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en la materia y la necesidad de velar por el cabal cumplimiento de la instrucción general PGN N° 398/12 "Protocolo de Actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado", mediante el cual se fijan las pautas de actuación que deben adoptar los fiscales en las causas de la materia para lograr una mayor eficiencia en la persecución y una reducción en los largos períodos de tiempo que insumen.

Entre las principales funciones de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado se cuentan:

- realizar las medidas necesarias para la implementación y control de la ejecución del "Protocolo de Actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado"
- llevar un registro completo y actualizado de las causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, incluyendo un registro de procesados, elevaciones a juicios, juicios orales en curso, juicios orales programados, sentencias dictadas y recursos interpuestos;
- elaborar una base de datos sobre casos de apropiación de niños que incluya la modalidad de comisión y las personas que intervinieron en cada hecho, con el objeto de detectar patrones comunes a los diferentes casos relevados que permitan orientar otras investigaciones;
- diseñar estrategias de investigación para el esclarecimiento de hechos de apropiación de niños;
- asesorar a las fiscalías y brindar la colaboración necesaria para la investigación de casos de apropiación y el trato adecuado a las víctimas de estos crímenes;

- efectuar un seguimiento y estudio permanente de la jurisprudencia nacional e internacional que pueda tener incidencia en el trámite de estas causas;
- realizar investigaciones preliminares sobre presuntos hechos de apropiación de menores y efectuar las denuncias correspondientes;
- servir de enlace con el Poder Ejecutivo Nacional en la aplicación de la Ley 26.538 a casos de apropiación de niños;
- elaborar informes periódicos sobre el estado de los procesos, los avances y las dificultades observadas; y
- disponer las acciones interinstitucionales necesarias para mejorar la investigación y el juzgamiento de los casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado.

Esta unidad fiscal controla el cumplimiento del protocolo para causas de apropiación y lleva adelante sus propias investigaciones, que pueden llevar a encontrar a más jóvenes apropiados.

La Unidad realiza un seguimiento de las causas por apropiación que tramitan ante la justicia federal de todo el país, brinda colaboración a las fiscalías intervinientes y recaba información con el objetivo de detectar patrones comunes que posibiliten nuevas restituciones.

Para comunicarse con este organismo:
ufiapropiacion@mpf.gov.ar
Tel.: 4348-1050/1032
25 de mayo 179 - 1° piso - CABA

REGISTRO ÚNICO DE LA VERDAD DEL CHACO: ÁREA IDENTIDAD

El Área Identidad del RUV se creó a raíz de la necesidad de dar respuesta institucional al trabajo que venían llevando a cabo la Comisión Hermanos de H.I.J.O.S. Regional Chaco y la Red por la Identidad

del Chaco. De esta forma se podría contar con un lugar desde el Estado donde atender este tipo de consultas.

A principios del año 2008 se inició el funcionamiento de este nuevo espacio a partir de la génesis y puesta en marcha de la Comisión Provincial por la Memoria.

El Área Identidad fue establecido y opera bajo la órbita del Registro Único de la Verdad del Chaco (RUV Chaco) para dar respuesta al artículo N° 1 de la actual Ley de creación de la mencionada Comisión N° 1412-A/2017, abocándose a la investigación referida a "sustracción de menores, cambios de identidad y temáticas afines ocurridos en los años de dictadura militar, autoritarismo y terrorismo de Estado".

Por lo tanto, el propósito principal es buscar y localizar niños nacidos durante la última dictadura militar comprendida entre los años 1976 a 1983 cuya identidad les fue anulada y los privaron de vivir con sus legítimas familias, así como de sus derechos y de su libertad. De este modo colaboramos desde el Área en la restitución de su identidad, reconociendo dos situaciones diferentes que se refieren a estos niños desaparecidos:

- una, aquellos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y nunca devueltos a sus familiares. Algunos de ellos fueron sustraídos junto con sus padres, otros dejados como NN en orfanatos y hospitales (aun conociendo la identificación familiar) y adoptados desde allí por personas de buena voluntad. Pero en muchos casos otros niños fueron apropiados ilegalmente por integrantes de las fuerzas de seguridad (militares, Ppolicía, Ggendarmería), estos asumieron la crianza o bien los entregaron a gente de su entorno personal.
- otra situación, son aquellos niños que estaban en la panza de sus madres cuando ellas fueron secuestradas y nacieron en cautiverio, según está confirmado por relatos de sobrevivientes de Centros Clandestinos de Detención.

Debido al gran entramado que supone abordar la temática, se coordinan actividades y líneas de acción, así como el intercambio de información con distintas organizaciones, entidades y organismos de injerencia vinculados con nuestros objetivos.

Los datos que son recopilados periódicamente y los que surgen de las tareas de investigación son volcados a la base de información unificada del RUV a través de un sistema informático a fin de ordenar, estructurar, clasificar y organizar las consultas recibidas y poder establecer un cruzamiento con distintas fuentes de información, tanto propias como externas y hacer el seguimiento de cada uno de los casos.

Para ello fue necesario trazar líneas de acción abordando no sólo la investigación referida a las historias de jóvenes-adultos con dudas sobre su origen biológico sino también la reconstrucción del funcionamiento del sistema de salud en la provincia durante el proceso de dictadura militar, los genocidas que operaban en aquellos años e información sobre exdetenidos políticos. Esto nos permitió bosquejar y entramar un esquema de funcionamiento del aparato represivo respecto de la temática.

La labor más específica de esta área comprende de abordar y tratar información obtenida de fuentes tales como:

1. **Presentaciones espontáneas** de personas que se acercan por su propia voluntad, las cuales tienen dudas sobre su origen biológico y su nacimiento está comprendido en el período antes señalado.

2. **Presentaciones en formas de denuncias** de personas que tengan conocimiento de adopciones durante este período que no fueron realizadas en términos de la ley o generen desconfianza respecto al origen del niño.

3. **Presentaciones de personas o fuentes secundaria**s (entrevistas, testimonios de causas judiciales, etc.) que puedan aportar datos sobre embarazadas vinculadas con el Chaco que hayan estado detenidas-desaparecidas. A estas situaciones las denominamos de “investigación”.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

A) PRESENTACIONES ESPONTÁNEAS
PASO 1: *La recepción de la demanda*. En esta primera entrevista, de carácter confidencial, se indaga sobre los datos personales y cómo surge la duda sobre el origen biológico del caso en mención. Una vez que se recaba la información inicial, se acuerda un nuevo encuentro, donde el interesado se compromete a buscar más información y documentación que permitan emprender un seguimiento del caso. Una vez que el caso llega al Área, queda a cargo de un integrante del grupo de trabajo, quien pasa a ser el responsable y referente para el seguimiento de la investigación. Comienza así el primer trayecto del camino a la verdad.

PASO 2: Se realiza una e*valuación preliminar* dentro del Área para determinar si el caso presentado tiene elementos o aspectos que podrían dar cuenta de que se corresponde con apropiación y que cambio de identidad, y que podría resultar hijo de personas desaparecidas por razones políticas. En ese caso, es necesario que el joven-adulto interesado firme una documentación por la cual se autoriza a la CONADI a abrir un legajo. Luego, la información recabada de la presentación espontánea se envía allí donde se reúne con los casos de todo el país, y se realiza una *segunda evaluación* entrecruzando datos de distintas fuentes de información para lograr determinar con mayor precisión si el caso corresponde o no. Si la investigación arroja un resultado negativo, es decir que no corresponde con los casos de menores buscados, la CONADI determina qué *otros pasos* son necesarios, como derivaciones, otras denuncias, etc.

Si se considera que posiblemente se trate de una persona hija de desaparecidos se determina una fecha para realizar una extracción de sangre y realizar luego las pruebas genéticas correspondientes que confirmen o no la sospecha. Para dicha labor asisten al Área miembros de CONADI y del Banco Nacional de Datos Genéticos. La extracción de sangre se realiza para ser comparada con las muestras de ADN almacenadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Este contiene los patrones genéticos de todas las familias que han denunciado familiares embarazadas (o las parejas) y también los jóvenes que dejaron sus muestras sanguíneas por tener dudas sobre su identidad.

B) DENUNCIAS
En los casos de denuncias, la gestión se inicia cuando se acerca una persona a nuestra oficina o realiza la denuncia en forma anónima comunicándose por vía telefónica o correo electrónico que manifiesta irregularidades y dudas sobre el origen biológico de algún joven-adulto conocido o allegado, teniendo en cuenta que su edad se encuentra comprendida en los años de búsqueda que aborda el Área (nacido entre 1976 y entre 1983). La denuncia se mantiene bajo estricta confidencialidad.

Se evalúa en una primera instancia si hay indicios de que el caso se corresponda con una persona hijo de desaparecidos, y en caso de ser así se envía la información recabada a la CONADI, a quien sigue su curso de acción de modo similar al relatado en el punto anterior.

C) INVESTIGACIÓN
En los casos denominados "de investigación" se trabaja con las bases de datos nacionales, como CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), RUVTE (Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado), CONADI, Abuelas de Plaza de Mayo y distintos archivos de la Memoria, que constituyen algunas de nuestras fuentes de información y por medio del entrecruzamiento de datos, se pudo obtener un listado preliminar de casos de embarazadas desaparecidas que guardan alguna vinculación con nuestra provincia.

En lo referente a presentaciones espontáneas y denuncias de terceros, desde el nacimiento del área hasta hoy se recibieron alrededor de 100 casos. Algunos de ellos fueron corroborados y se confirmó que no se trataba de casos de apropiación abordados en el Área. Otros permanecen aún en la etapa de investigación junto con CONADI.

Queda evidenciado así que en todos los casos recibidos por el área se interactúa con instituciones estatales a nivel provincial y nacional. En la provincia, parte de la reconstrucción y consulta de información es trabajada con el Registro Civil de las Personas, la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano y fuentes informales (bases de datos). A nivel nacional se trabaja en conjunto con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y la CONADI.

Hasta el momento en el Registro Único de la Verdad se registraron diez casos de embarazadas desaparecidas y dos casos de desaparecidos cuyas parejas se hallaban embarazadas, es decir que el vínculo con el Chaco lo tiene el padre del niño que, en caso de nacer, fue apropiado.

Estas historias pudieron ser reconstruidas y cuatro de ellas fueron resueltas, dando con la verdadera identidad de los bebés apropiados. Se trata de Pedro Nadal García, Carlos Alberto Goya Martínez Aranda, Guillermo Amarilla Molfino y Jorge Castro Rubel, quienes recuperaron su identidad y se encuentran entre los 130 nietos recuperados hasta el momento.

Trabajo desarrollado
En el inicio de nuestro trabajo nos centramos en la capacitación y la aplicación de la metodología desarrollada por los organismos para el tratamiento de los casos de recuperación de la identidad. Durante el primer año de trabajo se cumplió con objetivo principal de celebrar la firma de los convenios de cooperación con la CONADI y Abuelas de Plaza de Mayo, materializándose el primer intercambio con integrantes del equipo técnico del Archivo Biográfico Familiar de Abuelas (ABF).

En los años posteriores el trabajo siguió avanzando, y se recibió mayor caudal de casos de personas con dudas sobre su identidad y de denuncias como consecuencia de las distintas actividades de difusión en la Casa por la Memoria donde se puede acudir para tratar cuestiones relativas al Derecho a la Identidad.
Se recibió también la visita de integrantes del Área Genética de la CONADI y personal del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Otro de los avances a lo largo del tiempo de trabajo del Área es la confirmación de la existencia de un libro único de adopciones que funcionó en la provincia hasta el año 1992. Todas las adopciones eran asentadas en un mismo libro, sin importar la jurisdicción.

También se pudo confirmar la existencia de archivos del Poder Judicial sobre adopciones durante el período de la dictadura. Por último, se pudo obtener archivos del Hospital Perrando vinculados con

el período de investigación.

Aún está pendiente lograr la relación con instituciones del interior provincial, ya que hasta el momento el avance estuvo dirigido al Gran Resistencia.

A lo largo de estos años las actividades estuvieron también enfocadas en la presentación, promoción y difusión del trabajo sobre el Derecho a la Identidad en la provincia, la reconstrucción del sistema de salud que funcionó durante el período investigado, personal médico y civil relacionado con este tipo de casos y relaciones institucionales a nivel provincial y nacional.

Nuestra labor se fue acompañando con distintos métodos de difusión -afiches y volantes inicialmente- y luego se incorporaron publicaciones en redes sociales.

Un hecho significativo fue de llevar adelante la organización de la toma de muestras de los familiares de la pareja GUILLERMO AMARILLA-MARCELA MOLFINO, desaparecidos vinculados al Chaco. Las mismas dieron como resultado, en el año 2009, la feliz respuesta: el nieto N° 98, Martín Amarilla Molfino, había recuperado entonces su identidad. Los resultados de los estudios de ADN, señalaron una compatibilidad con su familia biológica de un 99,99%.

Hacia el año 2012 en conjunto con la Red por la Identidad del Chaco se abordó una nueva línea investigativa que se denominó "la identidad de los pueblos + la identidad de los nietos", y en torno a ello se organizaron distintas actividades de promoción de la temática que proponía unir la reafirmación de la identidad histórica de los pueblos originarios con el Derecho a la identidad de todos los jóvenes víctimas del plan de apropiación de hijos de desaparecidos por el terrorismo de Estado. Esta línea de abordaje de la identidad proponía "recordar quiénes somos y recordar a aquellos que todavía no saben que una familia los está buscando y que todos los estamos esperando". Desde la Red por la Identidad definían que "la Identidad es la historia y la esencia de los pueblos, lo que nos une y nos da a su vez ese mundo característico que nos define, ubicándonos en nuestro lugar en el mundo. (...) Los apropiadores buscaban destruir

la identidad de aquellos a los que perseguían, no sólo asesinándolos y desapareciéndolos sino también robando la identidad de sus hijos. Sabían de la fuerza que la identidad nos da. Eso mismo pasó con los pueblos originarios: para desplazarlos de su territorio no solo se utilizó la fuerza de las armas sino que se buscó sacarles también el valor de aquello en lo que creen, lo que hacen, lo que son, el idioma que hablan".

Si tenés dudas o querés aportar información te esperamos en la Comisión Provincial por la Memoria, área Identidad del RUV –Marcelo T. de Alvear Nº 32- Resistencia Chaco- de lunes a viernes de 9:00 a 12:00
También podés comunicarte con nosotros al correo electrónico: identidadchaco@gmail.com o al tel.: 3624- 453222

5. ¿QUÉ PASÓ EN EL CHACO?

El Chaco no fue ajeno al Terrorismo de Estado y ni a la violación de los derechos de los niños como parte de una política represiva.
La toma del poder por las Fuerzas Armadas Argentinas en 1976 se caracterizó por acciones de Terrorismo de Estado que, como plan sistemático, contó con innumerables prácticas represivas que hemos abordado en apartados precedentes.

Las distintas zonas en las que se encontraba dividido el país durante la dictadura según el accionar fueron variando y caracterizando distintas modalidades de acuerdo con la ubicación geográfica. Es por eso que, particularmente en la provincia del Chaco, encontramos casos de niños que presenciaron el secuestro de sus padres, que fueron detenidos junto a ellos o que nacieron, a diferencia de los grandes centros urbanos -Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe- que se caracterizaron por el uso sistemático de maternidades clandestinas y la apropiación de niños nacidos en el cautiverio de sus padres.

Durante esos años de gobierno de facto la dictadura adquirió práctica en lo que denominamos "detención política de niños", perfeccionando cada vez más este accionar represivo y llegando a registrar un saldo de más de 500 niños apropiados y miles de detenciones, de modo que al día de hoy no hay una cifra exacta a nivel nacional. Esta práctica represiva que se repitió en otras dictaduras latinoamericanas, también se evidenció en nuestra provincia.

Los niños, bebés y mujeres embarazadas sufrieron los mismos maltratos y vejámenes que cualquier detenido político dentro de un CCD (Centro Clandestino de Detención) mientras duró su cautiverio. Cientos de mujeres dieron a luz y los bebés nacieron en las diferentes maternidades clandestinas improvisadas en los CCD de todo el país, teniendo como grandes centros de apropiación a Campo de Mayo, La ESMA, La Perla en Córdoba, entre otros. Que sean estos lugares los epicentros del "reparto del botín de guerra" no es casual, ya que la cantidad de presos políticos que circulaba por estos lugares alcanzaba los 10.000. En el noreste del país, es decir, en nuestra provincia y alrededores, el panorama parecía ser otro.

En los CCD y lugares de detención legales (Alcaidía) entre los secuestrados solía estar incluido todo el grupo familiar (madre, padre, hijos), quienes convivían allí y corrían la misma suerte. La violencia se había convertido en la forma de vida que marcó a la sociedad en su conjunto. Los numerosos testimonios de detenidos políticos dejan ver que en algunos casos los niños eran obligados a presenciar la tortura de sus padres, y a la vez, los padres eran interrogados bajo la peor de las amenazas que tenía a los niños como protagonistas. También hay casos de embarazadas detenidas que dieron a luz en hospitales públicos (Hospital Perrando) y en algunos sanatorios privados de la época y luego eran devueltas al lugar de detención con sus hijos recién nacidos. "Luego eran entregados a los familiares o los dejaban en libertad cuando era el turno de sus madres. Desde la legalidad se justifica una situación de ilegalidad, planteando un modo de familia a-temporal, a-espacial y a-histórica". (Lo Giúdice, Alicia. Op. Cit. Pág. 29).

Hasta el momento no se pueden corroborar casos de niños que hayan sido apropiados en la provincia del Chaco, pero sí familias chaqueñas que buscan a niños apropiados durante el cautiverio de sus padres mientras estos residían en otras provincias debido a la fuerte persecución de las fuerzas de seguridad y armadas.

Este informe inicial nos permite concluir preliminarmente, que en la región pasaron más de 3000 presos políticos -entre hombres, mujeres y niños- por los distintos lugares de detención ilegales y legales. Entre ellos podemos identificar:

- embarazadas
- mujeres que dieron a luz durante su cautiverio
- niños nacidos en cautiverio
- niños detenidos
- niños que fueron recuperados por sus familiares (mientras sus padres permanecían detenidos)
- niños que presenciaron el secuestro de sus padres

Por otra parte, muchas instituciones y personas se valieron del contexto de indeterminación legal de aquellos años de la dictadura para sustraer la identidad de otros menores no necesariamente relacio-

nados con los detenidos desaparecidos. Es decir, la conjunción de la entrega de niños fuera del marco de la ley y la situación geográfica de zona cercana a la frontera provocó que la provincia del Chaco registrara importantes cifras de tráfico de niños.

HISTORIAS DE VIDA DE MILITANTES DESAPARECIDOS VINCULADOS AL CHACO Y CUYOS HIJOS FUERON POSIBLEMENTE APROPIADOS

En el presente apartado se narran las historias de vida de aquellos militantes desaparecidos que tienen vinculación con nuestra provincia ya sea por su nacimiento, por haber residido en la provincia durante un tiempo considerable en el transcurso de su vida, por su activa militancia política en el Chaco o por ser este el lugar de su desaparición. Se observa que la mayoría de los casos corresponden a mujeres que se encontraban embarazadas al momento de ser secuestradas por las fuerzas de seguridad.



LILIANA MARTA DELFINO ("Ana"/"La alemana") y su pareja: **MARIO ROBERTO SANTUCHO** ("Roby" / "Cabezón")

Niño/a que debió nacer durante 1976-1977

Liliana nació en Rosario, Santa Fe, el 16 de junio de 1944. Su padre, Ángel Delfino, era un inmigrante del Piamonte, Italia, que había sido soldado en el Ejército italiano durante la Primera Guerra Mundial y simpatizó más tarde con el fascismo. Una vez radicado en Argentina fue empleado de comercio y se casó con Carlina Adelina Jedliczka, una maestra de Cañada de Gómez con la que tuvo dos hijos: Liliana y Mario, dos años mayor.

Liliana hizo sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Normal N°2, donde trabajaba su madre, y comenzó su militancia al producirse en 1958 las movilizaciones en torno al proyecto sobre la expedición de títulos universitarios por las casas de estudio privadas, que se conoció por el lema de "Laica o Libre". Se afilió a la Federación Juvenil Comunista, en 1961 obtuvo su título de maestra y al año siguiente inició estudios de Psicología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde conoció a Luis Ortolani, con quien se casó el 22 de agosto de 1963.

Por esa época deja la "Fede" junto a su esposo y otros afiliados, y juntos formaron Vanguardia Revolucionaria. Establecen cierta vinculación como apoyo urbano del Ejército Guerrillero del Pueblo liderado por Jorge Masetti y luego del fracaso de este en Orán Liliana dejó Vanguardia Revolucionaria y se incorporó al grupo trotskista Palabra Obrera. Luego se incorporó al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) surgido el 25 de mayo de 1965 de la fusión entre Palabra Obrera y el FRIP -Frente Revolucionario Indoamericanista Popular- liderado por Mario Roberto Santucho, aprobado por el congreso al que asistió como delegada. Luego "La Alemana" sufrió una crisis que la llevó a alejarse de la militancia y de la universidad. Hacia 1966 retomó ambas actividades y se destacó en el activismo estudiantil, pero fue expulsada de la universidad luego de la Noche de los Bastones Largos.

En 1967 decidió -al igual que otros compañeros, como por ejemplo su hermano Mario- "proletarizarse" e ingresó como obrera en el Frigorífico Swift de la ciudad de Rosario.

Cuando en el IV Congreso del PRT en 1968 se produjo la escisión partidaria, se unió a la fracción del PRT-El Combatiente, opuesta a Nahuel Moreno y partidaria de la lucha armada. En abril de 1968 fue enviada con su esposo a Resistencia, Chaco, para desarrollar una nueva zonal y prosiguió su militancia estudiantil en la Facultad de Humanidades de la UNNE. En el año 1969 quedó embarazada y se abocó a terminar su carrera.

El PRT-El Combatiente decidió en el V Congreso entre el 28 y el 30 de julio de 1970 la formación del Ejército Revolucionario del Pueblo y sumar la organización al "proceso de guerra revolucionario que ha comenzado desde el Cordobazo". En ese contexto Liliana y Luis viajaron a Córdoba, donde ella daba cursos a militantes y tenía a su cargo un periódico.

En 1972 la pareja fue detenida por la policía y enviados a Rosario en razón de una causa judicial pendiente; luego Delfino fue trasladada a la cárcel de Villa Devoto primero y al buque-cárcel Granaderos, después. El 25 de mayo de 1973 los dos fueron liberados por la amnistía aprobada por el nuevo gobierno encabezado por Héctor J. Cámpora. En ese tiempo Liliana y Luis decidieron separarse por razones personales y divergencias políticas.

Tiempo después ella integró la dirección nacional del PRT. Formó una nueva pareja con Mario Roberto Santucho, conocido también como "Roby", y quedó embarazada. Pasó a ocuparse de la impresión y distribución del material de propaganda, incluidos los periódicos *El Combatiente* y *Estrella Roja.* En febrero de 1975 nace su segundo hijo Mario Antonio y, ya producido el golpe de Estado de 1976, los cuadros del ERP estaban tan diezmados que se decidió que la dirección, incluidos Santucho y Delfino, partieran hacia Cuba.

El día en que debían viajar, 19 de julio de 1976, fue secuestrada en un departamento en Villa Martelli (Buenos Aires) junto a Fernando Gertel y Ana María Lanzilotto; en el mismo operativo fueron asesinados Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga.

Liliana tenía 32 años y se encontraba embarazada. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que permaneció detenida en Campo de Mayo y se estima que dio a luz allí o en el campo de concentración El Vesubio. Sus otros dos hijos fueron llevados fuera del país por una pareja de amigos, simulando que eran sus padres.



MÓNICA ELIZABETH GARCÍA ("Negra") y su pareja: JOSÉ LEANDRO FOTE ("Pepe")

Niño/a que debió nacer en diciembre 1977-enero 1978

Mónica nació en Barranqueras, provincia de Chaco, el 27 de julio de 1962. Sus padres fueron Juan Carlos García del Val y Fredesvinda Zurama Ferro. Tenía un hermano mayor: Rudyar Eduardo.

Vivió en Barranqueras hasta inicios de 1976. Luego, debido a la persecución y amenazas de la Triple A de las que fue objeto la familia por su militancia política (había sufrido dos allanamientos a su domicilio realizados por fuerzas de seguridad), Mónica se trasladó con su mamá y su hermano a Buenos Aires, donde ya estaba instalado como clandestino su padre desde 1975 en Caseros, partido de Tres de Febrero.

Mónica formó pareja con José Fote, conocido como "Pepe", un joven oriundo de San Miguel de Tucumán militante del PRT-ERP. La militancia de Mónica inicialmente está ligada a la de sus padres, quienes también integraban el PRT-ERP, y posteriormente a la de la familia de su pareja.

El 9 de julio de 1976 secuestraron a su padre y a su hermano en un allanamiento sufrido en el domicilio, donde incautaron libros y una imprenta de la organización. Después, Mónica y su madre se instalaron en el departamento de la familia Fote, ubicado en calle Guamini Nº 32 dpto. B.

De allí fue secuestrada el 2 de junio de 1977 (a las 4:00 de la mañana aprox.) junto a su madre, su pareja, sus suegros (María Luisa Pacheco y Leandro Fortunato Fote) y la niñera (Lucía Pintos). Fueron

llevados en un camión por personal de civil y uniformados, quedando dos niños (su cuñada María Claudia Fote y el hijo de la niñera, Ramón Ángel Pintos) a cargo de unos vecinos, y luego fueron trasladados a la comisaría.
Según testimonio de la hermana de Lucía Pintos "irrumpieron en el domicilio de la familia Fote en Buenos Aires hombres uniformados del Ejército y también vestidos de civil, los que rompieron los vidrios de la puerta, momento en el cual María Luisa Pacheco de Fote fue a abrir la puerta, siendo tomada de un brazo y llevada a la habitación de José Leandro Fote, en donde fueron acostados junto a Mónica García -la cual era concubina de José Leandro-, la madre de esta, Sra. de García, Rafael Enrique Fote, María Claudia Fote y su hermana Lucía Elena Pintos. Transcurridos algunos instantes mandaron a Lucía Elena Pintos a preparar una valija para Ramón Ángel, que por aquel entonces sólo contaba con un año de edad; posteriormente un uniformado del Ejército y uno de civil procedieron a revisar todo, poniendo a todos contra la pared, y a la sra. María Luisa de Fote le colocaron un tapado en los hombros y se los llevaron a todos juntos en un camión del Ejército con rumbo desconocido".

Mónica estaba embarazada de dos meses. Quien radica las denuncias por su desaparición es su tía materna Vilma Ofelia Ferro.





MARÍA IRENE JESÚS GÓMEZ ("Beba") y su pareja: LUIS ROJAS ("Lucho")

Niño/a que debió nacer en agosto-septiembre 1977

Nació un 26 de junio de 1952 en la localidad de Gancedo. Militante de Juventud Peronista y Montoneros. Formó pareja con Joaquín Luis Rojas, un joven nacido en la provincia de Buenos Aires. Tuvieron cinco hijos: Analía Verónica en 1971, Elisa Irene en 1973, Luis Joaquín en 1974, Cecilia Elizabeth en 1975 y Luciana Lorena en 1976.
Ambos fueron secuestrados el 18 de mayo de 1977 en su domicilio de Los Hornos, La Plata, provincia de Buenos Aires. "Beba" estaba embarazada de entre cuatro y seis meses.



DORA BEATRIZ NORIEGA

("Tucu") y su pareja:

JUAN RAMÓN VARGAS

("Mono")

Niño/a que debió nacer en mayo-julio 1977

Dora nació el 13 de noviembre de 1952 en la localidad de General José de San Martín, Chaco. Era la segunda de cuatro hijos, todos los demás varones. Su hermano mayor Juan Carlos también fue desaparecido durante la última dictadura militar. Su padre tenía un taller de carrocerías para camiones y su madre trabajaba en la casa y vendía comida.

Dora concurrió a la Escuela Primaria N° 44 de San Martín. Cuando iba a 3er grado comenzó a vender pastelitos, flanes y alfajores que preparaba su madre para ayudar a la situación económica humilde de la familia. Para su formación secundaria asistió al Bachillerato Esteban Echeverría de San Martín, de donde egresó con el título de Bachiller Biológico. Se caracterizó por ser una brillante alumna. Tenía especial facilidad por las matemáticas y la química y se encargaba de enseñarles a sus amigos.

Era una joven alegre, extrovertida y con carácter fuerte. Tenía muchos sueños e ideales. Le gustaba el baile, pero no salía mucho. En el año 1972 fue a vivir a la Ciudad de Corrientes y comenzó a estudiar Bioquímica en la Universidad Nacional del Nordeste. Comenzó un acelerado proceso de militancia, iniciándose en la Juventud Universitaria Peronista. Para el año 1976 estaba en pareja con un conocido militante de Corrientes, Juan Ramón "Mono" Vargas (actualmente también desaparecido). Poco tiempo antes de ser detenida, relató a una amiga que se encontraba embarazada, pero sería reciente, de uno o dos meses de gestación, según Abuelas de Plaza de Mayo.
Finalmente, entre octubre y noviembre de 1976 fue secuestrada por fuerzas pertenecientes al Ejército Argentino y fue vista como detenida clandestina en el Regimiento N° 9 de Infantería hasta los primeros días del mes de diciembre. Una compañera de detención

relata en su testimonio judicial que una noche entre el 10 y 13 de diciembre, Dora fue sacada del Regimiento para un supuesto traslado. Desde esa noche, nunca más se supo nada de ella.



ROSA ANA IRMINA NUSBAUM ("Ana" / "Rosana") y su pareja: MARIANO BELISARIO ITURRIZA ("Chino" / "Chivito")

Niño/a que debió nacer en noviembre - diciembre 1977

Rosa nació en Tostado, departamento de 9 de Julio, Santa Fe, el 12 de diciembre de 1948. La familia se trasladó a vivir a Resistencia años después. En esta ciudad cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional, según relata su hermano Erick. Se inscribió y cursó las materias iniciales de Ciencias Económicas y Abogacía en la Universidad Nacional del Nordeste. Sus allegados la recuerdan como muy extrovertida y afectuosa.

Antes del año 1976 se fue a vivir a Buenos Aires. En principio, se hospedaba en lo de un tío que vivía en Boulogne. Luego se puso en pareja con Mariano Iturriza, un muchacho oriundo de Paraná, con quien militaba en la Columna Norte de la organización Montoneros. Juntos se mudaron a una pensión ubicada en calle Rondeau N° 455 en la ciudad de Gral. San Martín. Trabajó en una librería, luego en el Ferrocarril.

El 1° de marzo de 1977 Mariano fue asesinado en la vía pública en San Justo, partido de La Matanza. Los primeros días de agosto de 1977 Rosa Ana vino a visitar a su familia a Resistencia. En esos días les contó que unos meses antes había sido detenida y permaneció en el CCD Protobanco junto con Haroldo Conti. También comentó que estaba embarazada de seis meses. Aquella vez fue la última vez que la familia la vio.

Rosa Ana fue detenida y desaparecida un mes después, el 6 de septiembre, en las inmediaciones de la estación de trenes de Florida, partido de Vicente López. Posiblemente haya permanecido deteni-

da en el CCD Campo de Mayo.





MARTHA CECILIA PAULONE y su pareja: **ARISTÓBULO DANIEL MOYANO** ("Berto" o "Beto")

Niño/a que debió nacer en enero - febrero 1977

Martha nació el 2 de junio de 1949. Era oriunda de Florencia, Santa Fe. Se trasladó junto a su familia (madre y hermanas) a Resistencia, donde asistió al Colegio Itatí. Al concluirlo se fue a Córdoba a iniciar sus estudios universitarios. Se graduó de Trabajadora Social. Se encontraba en pareja con Aristóbulo Daniel Moyano, conocido como "Berto" o "Beto", un joven bonaerense estudiante de Astronomía con quien militaba en el PRT-ERP.

Ambos fueron secuestrados el 28 de mayo de 1976 en su domicilio de Olivos, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires, en un violento operativo en que pudieron resultar gravemente heridos o incluso asesinados. Permanecen desaparecidos desde entonces. Según denuncia de su suegra ante la CONADEP, Martha estaba embarazada de un mes.



DORA ELENA VARGAS ("La negra", "Josefina") y su pareja: **JUAN CARLOS SOFÍA**

-Niño/a que debió nacer en marzo - mayo 1978

Nació el 20 de mayo de 1953 en Saladas, provincia de Corrientes. Sus padres fueron Juan Crisóstomo Vargas y Florentina Alegre. El matrimonio tuvo cinco hijos (en orden de edad): Gilda, Olimpia, Dora Elena, Juan Ramón y Horacio Ernesto. La familia se radicó poste-

riormente de manera definitiva en la localidad correntina de Goya. Allí concurrió a la Escuela Primaria N° 65 José Eusebio Gómez y su secundario lo cursó en la Escuela Normal Mixta Dr. Mariano I. Loza. Su hermana recuerda que "desde pequeña era muy inquieta, se interesaba por todo lo que la rodeaba, permanentemente discutía todo y a todos, era muy obstinada". Tenía un carácter alegre siempre con su sonrisa. Le gustaba cantar y practicar deportes, hacía vóley y básquet.

En su adolescencia fue catequista en la capilla Jesús de la Buena Esperanza. Formó parte de la juventud de la iglesia La Rotonda. Su rápido interés hacia la política surgió de allí. "Aparte de ser solidarios, predicar la palabra de Jesucristo, salimos todos en búsqueda de ese Hombre Nuevo, de la justicia" expresa su hermana Olimpia. Pronto ambas se integraron a la JP y realizaban trabajo barrial, social, territorial. "Cada grupo de compañeros iba a distintos barrios, hacíamos apoyo escolar, armamos un taller, hacíamos costura con una máquina de coser que conseguimos, aprendíamos a tejer mientras charlábamos de los problemas y necesidades del barrio".

Al terminar el colegio secundario se trasladó a la ciudad de Corrientes a estudiar en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Inicialmente se inscribió en Biología, y como no le gustó se cambió a la carrera de Veterinaria. Por aquel entonces se integró a la Juventud Universitaria Peronista. Con el tiempo fue tomando responsabilidades mayores y pasó a formar parte de la organización Montoneros.

A fines de 1975, cuando la organización debe pasar a la clandestinidad, Dorita supo que la estaban siguiendo, por lo que permaneció en Corrientes por un tiempo y luego se trasladó al Chaco. En esta provincia su actividad se desarrollaba en Resistencia y en Barranqueras donde era responsable del Frente Territorial.

Debido a las persecuciones, se fue a Buenos Aires a trabajar y a continuar sus estudios. Allí formó pareja con Juan Carlos Sofía, con quien militaba en la Columna Sur de Montoneros. La conocían también como "Cristina".

Sus padres habían perdido todo contacto con ella, pero a comienzos del 77, cuando su mamá bajaba de un tren en la provincia de Buenos Aires, se encontró con ella, charlaron un ratito y se fueron. “Mami supo así que estaba embarazada y que había una felicidad inmensa en ella a pesar de las circunstancias que estaba atravesando junto a su compañero”. Fue la última vez que se vieron.
Dora fue secuestrada-desaparecida el 12 de noviembre de 1977 en San Francisco Solano, provincia de Buenos Aires, cuando esperaba el colectivo para ir a su trabajo. Tenía 24 años y un embarazo de entre 3 y 5 meses, confirmado por quien era su compañero.



JULIO CÉSAR GALIZZI
("Mario Mancilla") y su pareja:
ANA MARÍA BARAVALLE
("Alicia")

Niño/a que debió nacer
en diciembre 1976 - enero 1977

Julio César nació el 19 de julio de 1952 en Resistencia, provincia de Chaco. Era el menor de tres hermanos. Durante su infancia falleció su madre y posteriormente su padre se volvió a casar. Luego se trasladaron a vivir a Mar del Plata. Allí concurrieron al colegio secundario en el Liceo Naval.

Julio tenía un defecto al caminar, rengueaba. Era alto, delgado, de tez blanca, cabello lacio que usaba medio largo. Quienes lo conocieron lo recuerdan con una personalidad rebelde y muy alegre.

Formó pareja con Ana María Baravalle, una muchacha oriunda de la ciudad de Buenos Aires. Ambos militaban en el PRT-ERP. Julio también participaba en el sindicato de los mineros de Río Turbio, ya que trabajaba allí. Fueron secuestrados el 27 de agosto de 1976 en su domicilio del partido de San Martín, zona norte del Gran Buenos Aires. La joven estaba embarazada de cinco meses. Julio permaneció detenido en el CCD Automotores Orletti, de donde desapareció.

CASOS RESUELTOS, IDENTIDADES RESTITUIDAS

Ahora bien ¿qué significa ser hijo de un desaparecido? Es una pregunta siempre actual, que va encontrando algunas respuestas y otras no, y lleva siempre a otras preguntas. Una cosa es segura: forma parte de mi identidad. Y *es, creo yo, la búsqueda de esas respuestas, de esa identidad, lo que me llevó a ser quien soy, hacer lo que hago y hablar hoy de estas cosas.* [1]

PEDRO LUIS NADAL GARCÍA

NACIDO EL 29/05/75 DESAPARECIDO EL 05/03/76
RECUPERÓ SU IDENTIDAD EL 26/10/2004



SUS PADRES: HILDA MAGDALENA GARCÍA ("La maestra" / "Mariana") y su pareja Jorge Adalberto Nadal

Nació el 18 de junio de 1957 en La Verde (Chaco).
Sus padres fueron Edmundo García y Dolores Alejandrina Vallejos. Edmundo era obrero en construcciones. Dolores era empleada doméstica y también trabajó en una casa de comidas. Hilda vivió su infancia en La Verde, una localidad del interior del Chaco. De chica le gustaba cantar folklore y comentan que lo hacía muy bien. Luego se trasladó a Resistencia, donde realizó sus estudios primarios.
Junto a sus hermanas participó del grupo religioso Legión de María y realizaron colectas para las zonas más humildes de la ciudad de Resistencia.

1 Juan Carlos Fernández, hijo de Eduardo Fernández, desaparecido, asesinado presumiblemente en la masacre de Margarita Belén. Suplemento ACÁ, **el Diario de la Región,** 17 de diciembre de 2017.

Siendo muy joven todavía comenzó a trabajar realizando tareas domésticas y cuidando niños. Por cuestiones laborales a partir de 1967 se trasladó a la casa de la familia García del Val.

Su relación con ellos la vincularon con el PRT-ERP. Compañeros de militancia comentan que Hilda presenció la formación de dicha organización en la provincia. En 1974 viajó y participó junto con varios militantes de un congreso muy importante del ERP en Santa Fe.

Su pareja fue Jorge Adalberto Nadal, con quien tuvo dos hijos que nacieron en Resistencia. El primero de ellos, Carlos Alberto Nadal, nació el 2/03/1974. El segundo hijo, Pedro Luis Nadal, nació el 29/05/1975.

Con sus amigos, Hilda asistió a varias reuniones y bailes que se organizaron en clubes y casas de amigos. La Peña Martín Fierro era una de las que más frecuentaban.

Luego de trasladarse por un breve tiempo a Corrientes y Formosa y regresar a Resistencia, la pareja se mudó a Buenos Aires a fines de 1974. El 16 de mayo de 1975 Jorge fue secuestrado y se legalizó su detención un mes después, siendo trasladado al penal de Sierra Chica, Olavarría, Buenos.

Estando embarazada, Hilda decidió volver a Resistencia y al poco tiempo tuvo a su segundo hijo. Posteriormente, regresó a Buenos Aires para estar cerca de Jorge. Se trasladó junto con sus dos hijos a la localidad de Guernica, a una vivienda por calle Kingston. Allí vivió junto con otros compañeros de militancia.

El 5 de marzo de 1976 fue secuestrada junto con su hijo Pedro Luis de 9 meses de edad frente a la Brigada de Investigaciones, también conocida como El Pozo, en el Partido de Quilmes. El bebé fue secuestrado y posteriormente apropiado.

Carlos, el primer hijo de la pareja, se encontraba en la casa de una amiga de ambos al momento del secuestro de Hilda y Pedro. La madre de Hilda fue avisada de la desaparición de su hija y su nieto menor. Viajó a Buenos Aires a buscar a Carlos, quien se crió con sus

abuelos maternos hasta los doce años. A esa edad, se fue a vivir a Francia con su padre. Jorge Nadal, quien se encontraba viviendo allí luego de haber sido liberado en 1979. Desde el exilio, Jorge Nadal realizaba denuncias por la desaparición de Hilda y su hijo menor.

Las primeras denuncias acerca de Pedro Luis Nadal García llegaron a Abuelas en 1984. Aunque coincidían en señalar la participación del apropiador en grupos de tareas, la imprecisión y las contradicciones de los datos impidieron un avance inmediato. Con los años la información se fue complementando a partir de nuevas denuncias y el acceso a la documentación del entonces niño.

El policía de la provincia de Buenos Aires sospechado, casado y con dos hijos, había inscripto a Pedro Luis como hijo propio junto a otra mujer. El médico policial Jorge Antonio Bergés "certificó" el falso nacimiento como ocurrido el 20 de junio de 1975 en la localidad de Wilde. La inscripción fue realizada por el apropiador -en ese momento sargento ayudante en la Brigada de Investigaciones de Quilmes- el 26 de mayo de 1976, es decir, dos meses después del secuestro.

Sin embargo, los datos poco precisos de las denuncias habían llevado a que en primer término el equipo jurídico de la filial La Plata de Abuelas judicializara el caso de uno de los hijos del policía con su legítima esposa. Al comprobar que no se trataba de Pedro Luis, el caso fue cerrado.

En febrero de 2003, nuevamente la filial La Plata de Abuelas presentó ante el Juzgado Federal N°3 de esa localidad a cargo del Dr. Arnaldo Corazza una denuncia contra el médico Bergés por los delitos de apropiación de menores y sustitución de Identidad. En esa oportunidad, se acompañó una investigación sobre varias partidas de nacimientos labradas a partir de certificados firmados por este represor. Entre estos casos estaba el de Pedro Luis.

El 1° de octubre de 2004 el joven fue citado por el Dr. Corazza a instancias del pedido de la abogada de Abuelas filial La Plata, la Dra. María Ester Alonso Morales y en el juzgado le comunicaron las sospechas que pesaban sobre su identidad. Él tenía también sus propias dudas al respecto y accedió a realizarse el análisis inmunogenético

en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Allí esperaba la sangre de Jorge, de Carlos y de los abuelos maternos fallecidos hacía pocas semanas del mes de noviembre. El 26 de octubre se conocieron los resultados: el joven resultó ser Pedro Luis Nadal García, hijo de Jorge Adalberto Nadal e Hilda Magdalena García.

El miércoles 27 de dicho mes y año Pedro visitó la filial de La Plata de Abuelas, donde se reunió con las Abuelas y habló por primera vez con su padre y con su hermano Carlos, por teléfono, ya que ellos vivían en la Provincia de San Luis. Dos días después se produjo el encuentro en la sede de Abuelas en Capital Federal (revista: año V- N° 38- noviembre 2004).

ENTREVISTA A PEDRO NADAL GARCÍA

"Unos cuantos meses con mi madre, conviví con mis abuelos, estuve con mis tíos, tuve socialmente nueve meses de vida que recuperé, yo recupero eso más toda la historia de mis viejos y mi familia biológica. En el medio fui Luis Alberto Ferián, esa parte la sigo teniendo, digamos, sigo siendo la misma persona que recupera su historia verdadera y la verdad. ¿Cómo fue mi infancia? Yo la considero normal, pero bueno. De adulto analizás un poco tu vida y decís "muy normal no fue". Yo era diariero, yo era el diariero de la zona donde vivía. Trabajé desde los 9 hasta los 18 y luego trabajé de bicicletero con Ferián, que era mi padre supuesto de crianza. Nunca llegó a ser mi padre. De hecho, nunca me llegó a decir "hijo", era el sobrino para todos. Yo viví toda mi vida con Yolanda, que era mi madre de crianza, sólo ella. Yolanda era empleada doméstica. Cuando a mí me traen ella me cuenta que se separan con quien sería el policía, mi padre supuesto de crianza, supuestamente mi padre biológico.

Tenía mis dudas respecto de la historia que me contaban, yo dudaba ser hijo biológico de él, que era la historia que me habían contado, "hijo biológico de él, hijo adoptivo mío" me decía ella. Entonces lo que no me cerraba era eso. Justamente a mi esposa, a Vero que era mi novia, cuando le presento a mi padre, me presenta como sobrino al resto de los que estaban. Ahí así que no le cerraba a Vero, que tu papá es tu tío ¿o cómo es? "No, es mi padre", pero cuando le cuento no cerraba, no entendía, pero bueno, era lo que había, era lo que yo

siempre... yo estaba configurado para eso: que era mi tío y mi padre en la intimidad. Quien me instaura el tema de "¿no serás hijos de desaparecidos?" es Vero.

Entre tantas dudas mías esa era una posibilidad: ser hijo de desaparecidos. Yo igual los años siguientes no avancé sobre esa hipótesis y tampoco me animé más de lo que podía. Cada vez que quería averiguar, cada vez que iba un poquito más allá, ella se enfermaba, ya sea porque yo preguntaba demasiado o quería hacer algunas averiguaciones algo sucedía, nos damos cuenta ahora quizás que coinciden en el tiempo esos hitos de enfermedad de ella: que si no eran infartos era cáncer, o era una depresión muy fuerte. Después durante todo el tiempo me iba marcando que "si no fuera por mí estarías muerto, andá a saber dónde estarías, no te quiso tu madre, yo te quise", bla bla bla. La verdad que le dio muy buen resultado porque me generó muchísima, muchísima dependencia durante muchísimo tiempo. Ya tenía casi 29 años y Vero desde los 16 que me decía: ¿por qué no averiguás? ¿por qué no averiguás?. Un poco lento resulté, pero era así, era mi mecanismo interno donde era el miedo, la culpa y un poco de deuda, que se me notaba que no podía avanzar.

Yo no me acerqué a Abuelas, yo llego porque Abuelas me convoca mediante una causa, que fue la verdad un alivio. Me llega un día una citación del Juzgado de La Plata. Me presento sin saber de qué se trataba y ahí es donde me dicen que existía la posibilidad de ser hijo de desaparecidos, que lo que definiría si eso es así o no sería un ADN voluntario. Tenía 29 años en ese momento, esto fue en el año 2004 en julio, agosto, donde me presento y me dicen esto y ahí me fui a Abuelas. Me fui a Abuelas a ampliar un poco el por qué esa sospecha, y me dicen "Bueno, porque Bergés firma tu partida. Ferián trabajaba en el Pozo de Quilmes en la época de la dictadura, en la época de los secuestros". Me saqué sangre y 25 días después me llega la notificación de que fue positivo el ADN.

Así que cuando recupero la identidad me encuentro con mi madre desaparecida, leo el nombre: HILDA MAGDALENA GARCÍA; hermano: CARLOS ALBERTO NADAL y mi viejo: JORGE ADALBERTO NADAL, y ahí es donde me encuentro con que mi viejo está vivo y mi hermano también, y tengo un hermano.

Antonio, que era mi tío, sabía muchísimo. Cuando fui al Juzgado a la semana se me ocurre ir a la casa de él y decirle: "Me llaman del Juzgado, existe esta posibilidad, ¿qué sabés vos?" Me dice: "Tu padre ––por Ferián–– entró en una casa en Quilmes, mató a todos y cuando escucha el llanto de un bebé se encuentra con vos y se queda con vos. Tu padre era médico, tu madre era maestra, me dijo. Esto fue antes de que yo le cuente a Yolanda. Y ahí le cuento, le digo: "Mirá: "me llamaron por una causa judicial, me dijeron que podía ser hijo de desaparecidos, me invitaron a hacer el ADN, me hice el ADN, dio positivo, soy hijo de desaparecidos, tengo mi madre desaparecida y a mi padre vivo". Y a medida que le iba contando ahí es donde yo digo que la cagó, cagó lo único que podíamos tener de vínculo pensando yo que ella no sabía nada, que era una víctima más, cuando le estoy contando me dice: "Y tenés un hermano". A medida que fueron pasando los años fui comprobando que sabía muchísimo más todavía. Así que bueno, ¿cómo fue la relación con ella tras recuperar la identidad? Me distanció ese estrés que viví al darme cuenta de que ella me había mentido, que sabía más de lo que yo creía y que era grave lo que sabía. En ese momento no era la viejita que me cuidó toda la vida, que me dio todo... En ese momento era la que me ocultó todo y que sabía más de lo que debía saber. Desde ese momento hice una separación, o sea desde ahí en adelante prefería distanciarme como pude, no fue tampoco sencillo.

En principio me encuentro con que mi vieja estaba desaparecida, ahí ya me causó dolor saber que la habían matado o estaba desaparecida. Me enteré de que militaba en la Juventud Guevarista y luego siguió militando en el PRT. Mi viejo en el PRT, luego el ERP. El secuestro aparentemente se produjo en las inmediaciones de la Brigada de Quilmes donde Ferián trabajaba. Se cree que él y un compañero de él fueron los que interceptaron el auto donde iba mi madre conmigo y con mi hermano, y bueno, mi hermano sí quedó en la calle y yo quedé con mi madre, era más chico. Terminamos en el Pozo de Quilmes y de ella no sabemos más nada. A mí me sacó de ahí y me llevó directamente a su casa, a la casa de Yolanda.

María Victoria y Leandro recuperan la identidad con el padre y con lo que conlleva recuperar la identidad. Recuperar abuelos, recupe-

rar tíos, tíos-abuelos y perder a su abuela y ese clima de estrés que yo vivía, todo se transmite. Es un daño que hereda a personitas que no lo merecían.

Yo viví con alegría tener una tía como la que tengo, tener tías como las que tengo, tener a mi viejo, tener a mi hermano. Esa parte es la parte alegre y el resto de donde mires o sale sangre o hay tristeza porque es una historia triste, digamos; lo que pasó es triste.
Es importante transmitir a quienes tienes dudas, son como 400, es alarmante, que traten de sortear el miedo, la deuda y todos los sentimientos que pareciera que con el mismo manual del "buen apropiador" van transmitiendo a cada chico apropiado, que ahora son adultos.

Creo que recuperar la identidad me mejora todos los aspectos, del corazón y de la mente. No es "se llevaron a Pedro hace 29 años, recupera su identidad y...". Esto continúa. Es todo un trabajo para Abuelas incluso te dan las herramientas y te acompañan.

GUILLERMO MARTÍN AMARILLA MOLFINO

NACIÓ EL 06 07/1980 EN CAUTIVERIO
RECUPERÓ SU IDENTIDAD EL 30/10/2009



SUS PADRES: MARCELA ESTER MOLFINO ("La flaca" / "Tata")
GUILLERMO AMARILLA ("Negro" / "Tato" / "Marcos"/ "Andrés")

Marcela nació el 15 de noviembre de 1952 en Capital Federal. Sus padres fueron José Adán Molfino y Noemí Esther Gianetti, una familia de clase media y de raíz católica. Desde que Marcela era muy pequeña se radicaron en Resistencia.

Allí concurrió a la escuela primaria y secundaria en el Colegio María Auxiliadora. A fines de la década del 60 ingresó a la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en la misma ciudad.

A principios de los años 70, Marcela ya era una activa militante estudiantil proveniente del Peronismo de Base, desde donde se comprometió en la militancia barrial. Villa Saavedra y el Barrio Mariano Moreno conocieron su incansable trabajo solidario. En 1972, se incorporó a la Juventud Peronista. Conoció allí a Guillermo Amarilla y desde entonces sus historias se unieron.

Guillermo nació el 25 de enero de 1950 en Resistencia, Chaco. Sus padres fueron Donato Crescencio Amarilla y Ramona Cabrera. Era una familia oriunda de Makallé, donde don Donato era el encargado de la estafeta postal del pueblo. El matrimonio tuvo diez hijos, ocho de los cuales nacieron en dicha localidad, a excepción de Guillermo y el menor, Rubén, ya que a finales de 1946 la familia se trasladó a la ciudad de Resistencia debido a que don Donato, por recomendación del entonces coronel Perón, comenzó sus tareas de ordenanza en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Guillermo concurrió a la Escuela Primaria N° 400 de Resistencia. En esos años cultivó la práctica del folklore, demostrando sus habilidades en los actos escolares. Desde niño fue muy sensible ante el dolor de la gente.

Cursó el nivel secundario en la Escuela Nacional de Comercio, de donde egresó en 1967 con el título de Bachiller.

Posteriormente ingresó en la Universidad Nacional del Nordeste para cursar la carrera de Contador Público Nacional. Allí militó activamente en el Integralismo mientras cursaba sus estudios. Fue delegado en distintos congresos realizados en Córdoba, Santa Fe y Rosario. Luego de militar en el Integralismo, en 1969 se incorporó a la Juventud Peronista.

Cuando surgió la Regional IV de la JP, Guillermo fue su delegado. Por esta razón tenía influencia sobre las juventudes de Chaco, Co-

rrientes, Formosa y Misiones. En el retorno de Perón, ocurrido en noviembre de 1972, él fue una de las 154 personas elegidas para encontrarse con él.

Marcela y Guillermo, tras su militancia en la JP, finalmente integraron la organización Montoneros. La conocían como "Tata" o "La Flaca" y a él como "Tato", "Andrés", "Marcos" o "Negro". Se casaron en 1973 y tuvieron tres hijos: Mauricio nacido en 1975, Joaquín en 1977 e Ignacio en 1978 durante el exilio de la pareja en Francia. También estuvieron en México y España. Volvieron al país en mayo de 1979 y se instalaron en Buenos Aires.

Guillermo fue secuestrado el 17 de octubre de 1979 en la vía pública, en Ramos Mejía. El mismo día fue secuestrada Marcela junto a sus tres hijos y su cuñado Rubén, en su domicilio de San Antonio de Padua. La joven se encontraba embarazada de un mes. Los niños fueron devueltos a su abuela paterna en la ciudad de Resistencia el 2 de noviembre de 1979.

La pareja posiblemente haya sido llevada primero a la ESMA y luego a Campo de Mayo, permaneciendo con vida presumiblemente hasta fines de 1980. Al momento del secuestro, la familia desconocía que Marcela estaba embarazada, así fue que únicamente denunciaron la desaparición de la pareja y sus patrones genéticos no integraban el Banco Nacional de Datos Genéticos.

El cuarto hijo de Guillermo y Marcela había comenzado su propia búsqueda cuando en diciembre de 2007 se acercó a la CONADI con dudas sobre su identidad. Se realizó los análisis en el BNDG, pero debido a que el embarazo de su mamá no había sido denunciado, el 6 de marzo de 2008 se le comunicó que su perfil genético no coincidía con ninguna de las familias.

El 21 de agosto de 2009 se presentó ante la Secretaría de Derechos Humanos una sobreviviente de Campo de Mayo quien relató que Marcela Esther Molfino había dado a luz un niño en ese CCD. Fue así que desde la CONADI se comunicaron con las familias Amarilla y Molfino para informarles de esta situación y solicitarles sus muestras de ADN. Al mismo tiempo, el EAAF había acercado la informa-

ción a Abuelas. Las familias Amarilla y Molfino también radicaron la denuncia por la desaparición del bebé en la Asociación. La incorporación de las muestras de ADN de ambas familias permitió un nuevo entrecruzamiento con las muestras registradas en el BNDG. Fue así que el 30 de octubre de 2009 los resultados confirmaron que el joven era hijo de Guillermo y Marcela. Pudo así conocer su verdadera identidad y encontrarse con sus hermanos y familiares.
Sus padres permanecen desaparecidos.

Su relato: Entrevista por Abuelas de Plaza de Mayo

"Las preguntas sobre mi nacimiento no encontraban una respuesta sólida. Preguntar de dónde viene uno, tantas cosas que las respuestas eran como ahuecadas, no tenían un contenido real.

Trabajo en Juventud, en la Dirección Nacional de Juventud, y en cuanto a lo artístico trato de tocar cualquier instrumento que se me acerque, ahora el acordeón, que son chiches digamos, este es el nuevo chiche que he adquirido. En lo personal más íntimo me dedico a la reconstrucción de mi vida, que es un empeño de todos los días.

Yo me crié como hijo único. Él (su padre apropiador) era personal civil de Inteligencia del Ejército del Batallón 601 y ella farmacéutica.

Mi infancia fue en Ramos Mejía, en una casa tipo chorizo. Los primeros años los recuerdo en esa caja, jugando en el fondo de esa casa con amigos, con una perra que yo tenía y una parra. Recuerdo mucha vida social, con amigos, siendo muy chiquito, dado que la gente que me crio a mí tenía, bueno, él no estaba nunca y ella estaba en su trabajo ocupada, entonces yo estaba mucho tiempo solo o con amigos. Después una vez que nos mudamos ya fue una mudanza fuerte para mí, porque acostumbrado a andar trepándome por los árboles ahí con la parra, jugando a la pelota, vagando con mis amigos. Me mudé a un departamento. Creo que desde muy chico había un tema con los espacios, si estaba, no estaba, si me correspondía el espacio, dónde estaba, porque en todos los espacios donde viví encontraba una incomodidad, nunca me sentía del todo cómodo, entonces creo que de ahí viene en primer lugar: no estar en mi lugar, en mi espacio.

Después, pasando el tiempo y conociendo lo que sucedió acá en dictadura, apropiación de bebés... es ahí cuando me pregunto "por qué yo no", sabiendo que él era una persona que estaba vinculada al servicio de Inteligencia del Ejército del Batallón 601. Empecé con una batería de preguntas: que si era así, que si no era así, que si podía ser cierto pero cómo me va a pasar, no puede ser, no entraba en mi cabeza cómo tanto tiempo se podía sostener un ocultamiento, una mentira. Cada vez era como algo que me iba cerrando más la historia, pero tenía mucho miedo. En mi fuero más íntimo yo quería que no fuera así, quería seguir con mi vida como estaba digamos. No quería por el cambio que significaba, por el miedo, era un salto al vacío: darme cuenta de que muchos años de mi vida fueron... de que fui construido en la mentira, ¿qué iba a pasar con mi yo? ¿qué iba a pasar con mi entorno? Son miedos muy difíciles realmente de describir, es algo que incomoda, que pincha, era algo que me pinchaba todo el tiempo. Después año 96, donde yo tenía 16 años más o menos, había un profesor que nos mostraba películas como "La noche de los lápices". Ahí cada vez se iba abriendo más... ahí es donde empezó a abrirse mi espectro de posibilidades de dónde podía ser yo. Yo veía mis compañeros y toda esta cuestión a míi me generaba algo muy, muy fuerte, muy visceral.

Después ya en el año 2007 es cuando me encuentro con un capítulo de Televisión por la Identidad, que es el capítulo de Juan. Me tocó, fue un cachetazo ese capítulo. Estaba con la que era mi novia en ese momento y fue muy fuerte, entonces ella es la que me convence para ir a Abuelas. Y yo le digo: "Bueno, tengo que ir, sí...ya voy a ir en algún momento" Es algo que tenés que hacer ya–me dijo ella.

Entonces recurrió por su cuenta a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. El primer resultado fue negativo al confrontar sus datos genéticos con los del Banco, pero las Abuelas siguieron la investigación y dieron con un arrepentido que informó que para la fecha probable del nacimiento del Martín una mujer había dado a luz. Otro testimonio, esta vez, proveniente de España brindado por una persona secuestrada confirmó el dato.

"En el año 2009 me llaman de la CONADI y me dicen que tengo que

acercarme ese lunes, el lunes siguiente, a la CONADI. Llego a la CONADI y me atiende Claudia Carlotto, la hija de Estela Carlotto. Me recibe, y ya cuando entro a la CONADI veo que había un ambiente como a jolgorio, alegría. Entonces ahí ella me empieza a contar la historia de una familia, me contaba... Habrá estado no sé cuánto tiempo, pero unos 15 minutos, contándome la historia de una familia. Cuando termina el relato, lo cortó y ahí me dice: "Es tu familia". Fue algo que yo la verdad que no podía creer. No entendía mucho lo que estaba pasando, pero enseguida atiné a abrazarme con ella. Y Claudia me dice: "Mirá, tu familia en su gran mayoría vive en el Chaco y vinieron a verte", que entre la familia que me había ido a conocer o a dar la bienvenida en la sede de Abuelas estaban mis tres hermanos, que tenía tres hermanos.

Bueno, para mí fue una noticia más que fuerte, impresionante, increíble, porque aparte yo me había criado como hijo único. Nunca... siempre me preguntaba qué era tener un hermano... "¿Te gustaría ir a conocerlos?" me pregunta Claudia Carlotto. "Desde ya que sí, vamos a conocerlos".

Cuando llegamos a la sede de Abuelas, la primera en recibirme es Estela, que estaba en la puerta de la Sede. Con un gran abrazo me recibe. Nos abrazamos muy fuerte. Y ahí ya era el instinto de querer buscar dónde estaba la familia y ahí estaba toda la familia. Fue un grito de desahogo, de alegría, de tantas cosas... Y ahí empezó todo el reconocimiento a través de los abrazos. El primer encuentro fue físico, emocional, intuitivo. Creo que la primera cosa que pude racionalizar fue cuando en el abrazo, después del abrazo, que entendí que era un abrazo para siempre...

En ningún momento hubo nada tibio, hace rato que no conozco la tibieza, todo se ha vuelto lindamente intenso porque no es una intensidad tampoco sufrida, es una intensidad como la intensidad del viajero, es algo que es fuerte, sin lo cual ya no podría vivir, porque esta intensidad significa estar con mis hermanos, estar con mis tíos, ir conociendo la vida de mis viejos, que toda pregunta que surge tengo la suerte de tener a quién preguntársela, y esto de poder preguntar y que a uno le cuenten es algo que nunca me había pasado tampoco.

Aparte de conocer a la familia viva, empezar a conocer a la familia que ya no está también... empezar a construir, a construirlos a través de las fotos, a través de los relatos de familia, a través de los relatos de los compañeros de ellos. Hoy en día que me cuenten cualquier cosa mínima de la vida de mis viejos es algo muy fuerte, es algo muy significativo, que los construye a ellos y me construye a mí también.

Mi viejo de muy chico empieza con una militancia activa política ya desde el secundario, pero después entra como delegado en la Juventud Peronista siendo el delegado de la Regional IV, que abarcaba cuatro provincias del Norte. Y mi vieja, que primero militaba en el Peronismo de Base, principios de los 70, pasa a la Juventud Peronista y ahí lo conoce a mi viejo y empiezan su militancia de la mano, y en el año 74 ya empiezan a sufrir persecuciones. Todo esto se da en un contexto familiar en donde las dos familias son de peso militante fuerte en aquella época. Era una persecución, ya directamente las casas buscaban, la familia, no solamente a mi viejo y a mi vieja sino que mi abuela también fue asesinada por la dictadura.

Se van a España, donde pasan por México, por España y por Francia. De España vuelven con la contraofensiva del 79 y a los dos meses de su vuelta es donde sucede el secuestro: el 17 de octubre del 79. Ellos se instalan en Padua. A ella la secuestran junto con mi tío y mis tres hermanos y dos primos en la casa de Padua y a mi viejo en Ramos Mejía el mismo día. Lo que se sabe es que estuvieron en Campo de Mayo, eso seguro. Sabemos que Campo de Mayo. Saber qué sucedió con los que tuvieron como destino Campo de Mayo es tantear en la oscuridad porque es muy poco lo que se sabe de Campo de Mayo. De mi vieja se pensaba que había estado no más de tres meses en Campo de Mayo. Después, una vez que se sabe que yo nací ahí adentro, se sabe que estuvo nueve meses seguro.

Después lo que sé es bueno... qué pasó conmigo una vez que nací, que este tipo... el que me crio, mi apropiador, me llevó junto con otro a lo que después fue mi casa, al momento, al poquito tiempo de nacer, el mismo día o al día siguiente, no sé. Mi partida de na-

cimiento aparece como una partida legal, pero aparezco nacido en Campo de Mayo, cosa que a mí al principio no me generaba sospecha porque siendo él militar era posible que a su mujer la hubieran atendido en el Hospital Militar. Aparecía como nacido en el Hospital Militar de Campo de Mayo firmado por Caserotto, que sabemos que era un entregador de bebés. Está bueno que se sepa el nombre porque muchos pueden tener la partida de nacimiento firmada por Caserotto también.

Mi apropiador murió cuando yo tenía 14 años. Ella sigue viva, tiene hoy en día 81 años. Digamos que en un principio el vínculo con ella es lógico se vio enrarecido y tampoco me detengo mucho hoy, yo puedo hablar de hoy, me detengo mucho en qué pasa con el vínculo con ella sino que solamente sucede, y lo que sucede, sea lo que fuere, siempre es respetable: me lo respeto a mí mismo y lo respeto en cualquier caso.

Yo nunca le di importancia a la cuestión de papelerío y demás, pero en esta cuestión sí que le di importancia. Fue muy significativo para mí, fue muy valioso poder tener el documento con mi verdadero nombre.

Ya no me entra ni una pizquita de duda que no hay mejor camino que el de la verdad. Toda esa desorientación y toda esa falta de situarse en el espacio, en el tiempo, en tantos ámbitos no tiene por qué ser así. Digamos que hay algo que hubo impuesto en donde nosotros no tuvimos voz, no tuvimos poder de decisión, no tuvimos nada, no tuvimos ninguna posibilidad, fuimos robados y entregados como objetos. La diferencia que hay entre una vida de mentira y una vida de verdad es básicamente saber que ya no somos objetos de la mentira creada por un plan sistemático.

Llegar a encontrar esa verdad, digo, saber de dónde venimos, a dónde vamos, si nos mintieron toda la vida y tantas preguntas que el que lo está viviendo sabe a lo que me refiero.

Yo en mi caso soy un afortunado porque me encontré con gran familia y buena familia, pero también me encontré con las Abuelas.
Lo más sorprendente para mí es cómo todo sucede tan naturalmen-

te, tan sin ninguna fuerza, sin forzar nada. La verdad que es algo que a mí me tiene maravillado. Y finalmente uno puede encontrarse con su lugar, con su espacio, con sus cosas, con sus recuerdos verdaderos a través de los relatos. Siempre lo que uno va a recibir va a ser amor. Mientras estuvo entre tantos años encerrado en una mentira, lo que va a recibió no es amor, es otra cosa. Es mucho más rico el sabor del amor, el sabor de eso que puede estar viviendo hoy, muchísimo más rico.

CARLOS ALBERTO GOYA MARTÍNEZ ARANDA

NACIÓ EL 31/07/1979
FUE DESAPARECIDO EL 04 - 07/1980
RECUPERÓ SU IDENTIDAD EL 28/07/2008





Sus padres: FRANCISCO LUIS GOYA ("Loco"/ "Oli" / "El gordo") pareja de MARÍA LOURDES MARTÍNEZ ARANDA ("Lupita")

Nació el 6 de mayo de 1949 en Resistencia (Chaco). Sus padres fueron Avelino Esmeraldo Goya y María del Pilar Cachaza. Fue el tercero de un total de diez hermanos.

Su padre era español nacionalizado argentino. Trabajó siempre como vendedor de papelería y tenía un negocio de regalería. Su madre también era española, y se ocupó de la crianza de los hijos.

Cursó sus estudios primarios en el Colegio Don Bosco y sus estudios secundarios los realizó en distintos colegios.

Fue comerciante junto a su padre en un negocio de regalería y también trabajó como viajante. Le gustaba cocinar.

Siempre fue muy apasionado e impulsivo. Varias anécdotas lo recuerdan así. “El loco Goya” no tenía problemas en sacar chapas de

cartón del negocio familiar para entregar a la gente que necesitaba. Iba y venía todo el día. Su madre lo recuerda como "el rebelde de la familia y el más simpático, a veces también el más cariñoso".

Vivió en Resistencia toda su vida, desde su nacimiento hasta su exilio, cuando le otorgan la ley de opción de salir del país.

De muy joven comenzó a interesarse por la política y se incorporó en 1963, a sus 14 años de edad, a la agrupación Tacuara. Recién en 1969, con todo el movimiento estudiantil de ese período, se inclinó hacia la Juventud Peronista (JP), ocupando el cargo de secretario del interior. Se desconoce con exactitud el período, pero se cree que sería entre 1969 y 1973, (un artículo periodístico del *Diario Norte* de fecha 16/07/1973 lo menciona como secretario del interior de la JP). Se casó a fines de 1971 a los 22 años con "Nené", con quien tuvo dos hijos: Juan Manuel y Emilio Avelino.

Finalmente militó en la organización Montoneros, inicialmente en Resistencia, y continuó hasta su clandestinidad. Sus compañeros lo conocían también como "Cro", "Oli, "Alcides" o "El Chelo".

Fue detenido por primera vez en julio de 1975 y llevado a la Unidad Penal N° 7 de Resistencia hasta octubre del mismo año. Allí lo obligaron a abandonar el país otorgándole la ley de opción.

Exiliado, primero se trasladó a Perú, con la esperanza de poder llevar a su esposa y sus dos hijos. Esto no logró concretarse, entonces se trasladó a México desde donde escribía a su familia en 1977. Allí vendió empanadas en la playa y luego puso un restaurante llamado Los Retratos, que era muy frecuentado por argentinos que se encontraban exiliados en México. Siguió integrando las filas de Montoneros. Volvió a intentar reunir a su familia, pero cada vez resultaba más difícil.

A mediados de 1978 formó pareja con la mexicana María Lourdes "Lulú" Martínez Aranda, militante del Partido Comunista en aquel país. Residieron un tiempo en una casa alquilada en Ciudad de México y al año siguiente, alrededor de mes de marzo, se trasladaron a España, donde el 31 de julio de 1979 nació su hijo Jorge Guillermo.

Por razones de seguridad fue anotado con el apellido materno. Junto a otros compañeros, fue vendedor callejero de bijouterie en la Plaza Cibeles, en Madrid.

Francisco Luis, María Lourdes y el hijo de ambos ingresaron al país por la provincia de Mendoza desde Chile por el paso fronterizo de Las Cuevas, entre los meses de abril y agosto de 1980, siendo el mes de julio la fecha más probable de arribo al país.

Un testigo arrepentido declaró en el juicio por la apropiación de Jorge Guillermo en 2011 lo siguiente: que habían llegado por Punta de Vacas, en Mendoza, que fueron detenidos por portación de pasaportes apócrifos, que los llevaron a una casa que pertenecía al ferrocarril General Belgrano donde a Francisco -alias "Oly"- le dieron la primera "zurra" y que fue torturado con picana y otros métodos. El exagente de inteligencia vio a Francisco y María Lourdes nuevamente en otro centro clandestino de detención, que funcionaba en la Planta Transmisora de Radio Nacional de Mendoza ubicada en el distrito El Sauce, departamento de Guaymallén. Incluso presenció cuando María Lourdes amamantaba a su bebé, ya que Jorge Guillermo permaneció con ella aproximadamente 48 horas y luego fue apropiado por el suboficial mayor del Ejército Luis A. Tejada y su esposa Raquel J. Quinteros.

El 29 de julio de 2008 Jorge Guillermo logró recuperar su identidad. Francisco y María Lourdes permanecen desaparecidos.

Nació el 31/07/1979
Fue desaparecido el 04 - 07/1980
Recuperó su identidad el 28/07/2008

Su relato
ENTREVISTA por la SECOM (SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN)-UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

"Hola, soy Carlos Alberto Goya Martínez Aranda, nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo N.º 92.

Empezó de una manera muy loca, yo siempre fui de ver cosas raras, yo decía de chiquito: "Mamá, he visto pasar una señora hacia la otra

habitación" o "He visto un señor". Soñaba hasta quién estaba embarazada. Son cosas de familia que siempre las comentaba y decía: "Si las comentamos afuera van a creer que estamos locos".

Y una noche en el año 2008 estaba profundamente dormido y siento unos fuertes golpes en la pared de mi pieza, y esos golpes me despiertan y veo que era una pesadilla y sigo durmiendo. Vuelvo a sentir los mismos ruidos y más fuertes y más fuertes, entonces ya estaba entre despierto y lo seguía sintiendo y me asusto y me levanto y me voy para la cocina, porque justo de mi pieza al otro lado da la cocina, para ver qué era. Cuando voy saliendo de mi pieza la puerta estaba cerrada, me pegué un golpazo terrible con la puerta y como que entredormido se me olvidó qué iba a hacer. Fui a la heladera, saqué agua y en la cocina había una mujer de espaldas como cocinando, haciendo algo, pasó para la mesa de la cocina, escribió algo y pasó para el fondo, vi que iba para allá. Entonces me vuelvo y la veo a mi hermana durmiendo, me vuelvo a fijar y no había nadie, entonces prendí la luz, miré la mesa y tampoco había nada escrito en la mesa.

Poco después, esto fue el 22 de mayo de 2008, cae un allanamiento a eso de las cuatro de la mañana a mi casa en la cual se presentan con una orden del juez Ariel Lijo y venían a llevarse algunas prendas mías para hacerme contrastar mi ADN con otros ADN para ver si era hijo de desaparecidos. Ese día me estaba enterando de que era hijo de desaparecidos y yo estoy seguro que que era mi mamá. Es muy loco esto, siempre fui de ver cosas y demás y eso fue como el cierre: nunca más volví a ver ni sentir nada, en ese sentido creo que era ella un poquito marcando el cierre de esa parte. Luego del allanamiento vinieron unos tiempos muy duros realmente, no aceptaba la realidad. Primero que entre el allanamiento que fue el 22 de mayo hasta julio, el último día de julio que fue cuando me dijo el juez que era hijo de desaparecidos, nieto restituido y quién era mi familia, yo en ese momento supe que era hijo de desaparecidos pero no sabía quién era mi familia, de dónde venía, nada. Me volví loco buscando, sentí un vacío terrible. Fue muy duro para mí que mis hermanos con quienes me había criado toda la vida no fueran mis hermanos. Sentía que ya había finalizado una carrera en la facultad, todo, y no tenía nada, no era nada. Mi nombre no era mi nombre, mi vida no era mi vida, no me pertenecía ni mi fecha de nacimiento. Sentí un

vacío terrible y una gran negación realmente, una gran negación a todo. Después cuando me cita de vuelta el juez ya empieza a mejorar todo. Encuentro que tengo dos hermanos más de un matrimonio anterior de mis padres, descubro la historia de mis padres, su vida, su militancia, me voy descubriendo en la familia. Y el juicio también fue algo muy duro para mí. Seguía negado a todo, yo en realidad tenía contacto con mis dos hermanos biológicos pero únicamente con ellos, no quería conocer al resto de la familia, tampoco tenía mucho contacto con toda mi familia en México porque, bueno, mi viejo era argentino, la conoce en México a mi madre y en el exilio de él juntos se van a España, y en España nací yo. Y estaba muy negado a toda la familia hasta que finalizando el juicio, que el juicio fue muy duro para mí realmente, no tenía nada asumido. Al poco tiempo nace mi primer hijo y me empiezo a dar cuenta de que, en México fallece un tío mío y dije "No, tengo que conocer a mi abuelita antes de que se me muera". Tengo una abuelita en el Chaco de 95 años hoy en día, en ese momento tenía 92 años. Estab. Me entró la loca por conocerla y empecé a buscar medios. Realmente estaba en ese momento muy mal económicamente, entonces hice lo último que haría en ese momento que fue contactarme con Abuelas, estaba muy negado a Abuelas, creía que eran unas personas todas llenas de rencor, todas distantes, y ahí nomás me facilitaron los pasajes. Lo que ellos más quieren es el encuentro con la familia sin forzar nada. Cuando viajé a Chaco, por el camino pasé a saludar las Abuelas para darles las gracias. La verdad que me encontré con una familia increíble ahí en Abuelas. Estaban todas las Abuelas, me recibieron, había un montón de nietos, hijos, dieron vuelta dos bolsas llenas de juguetes, los hicieron jugar a mis hijos, compartimos el almuerzo, esa tarde jugaba la Selección Argentina, vimos el partido todos juntos allí, la verdad que encontré una familia increíble. De ahí proseguimos, y ni hablar del encuentro con mi abuelita. Y nada... mirá, siempre me han contado una pequeña historia que también la he contado antes que es la de la mesa. Ellos, el que tiene una persona desaparecida, tiene un lugar desde siempre vacío en la mesa. Ellos comen todos los días pero siempre saben que ese lugar está vacío, que es alguien que falta, entonces mi abuela me estuvo esperando desde siempre. Yo la verdad que tenía desconocimiento y no la estuve esperando desde siempre así que fue un choque de emociones. Ella me quería abrazar, besar, compartir, y bueno también costó pero hemos formado

una relación muy linda: nos llamamos bastante seguido por teléfono, muy lindo. Bueno cuando regresé de este viaje, quise... empezamos con mi señora a juntar todo para irnos a México a conocer a toda la familia de mi madre. Acá tenía toda la historia, toda la vida, todo respecto a mi padre, pero de mi madre se conocía poco y nada. Así que le escribí a mis tías de allá, decidí una fecha, compré los pasajes y nos fuimos con mis dos hijos y mi señora embarazada de 6 meses, con toda la locura hicimos el cruce ese de doce horas. Yo no sabía que cuando uno viajaba a un país del exterior tenía que dar un domicilio donde iba por lo menos, un hotel al menos. Y bueno cruzamos esa puerta, estaban mis tías y me encontré. La verdad que en el primer instante es como que nos conocíamos de toda la vida, algo bellísimo realmente, una relación divina. Es como que ahí en ellos conocí a mi madre, fueron quince días tan bellos y hoy en día un contacto tan lindo que este fin de semana están llegando también a Argentina a visitarme ellos a mi así que estamos con todos los preparativos para recibirlos.

Yo creo que lo primero que uno tiene ante una verdad tan grande y tan fuerte es negación. También dicen que para aceptar de todo corazón las mayores verdades en la vida primero hay que negarlas de todo corazón. Es lo que me pasó a mí. Sí, llené... la verdad que no me puedo quejar, tengo dos hermanos hermosos del corazón, tengo dos hermanos biológicos que también están en todo y he descubierto una familia hermosísima tanto en los Goya como en los Martínez Aranda. Yo creo que puedo ser hoy y soy una persona muy feliz y muy completa en todo sentido, en el sentido amplio. Soy feliz de estar dando también eso a mis hijos, un apellido, un nombre, una familia y toda mi historia digamos que, si bien tuvo toda su parte dura en el pasado, hoy podemos decir que con la búsqueda y el encuentro una hermosa historia.

En realidad no sé si fue tanto un cambio de pensamiento lo que tuve. Tuve una aceptación, más que todo, de la verdad. Se fueron dando con muchas cosas, esto lo tenía todo el día, todo el tiempo en la cabeza. Este cambio, bueno, el primer golpe que me di para ir viendo un cambio fue el día que hicieron el allanamiento, el día que me presenté al juez Lijo y me contó la historia de mis hermanos, la búsqueda del menor de ellos, de Emilio que viajó a México, viajó a

España buscándome por todos lados y las ganas de conocerlo fue un principio. El casarme con mi esposa, el tener los hijos, los tres hijos que tengo y cada niño fue un click también. El encontrarme con Abuelas, con el amor desinteresado, las manos, la ayuda que me dieron para poder conocer a la familia y fue importantísimo. El descubrirme en mi abuela, en mis tíos, el encontrarme con toda mi familia en México y cuando me terminó de caer todas las fichas, el decir: no, esto no me lo puedo guardar, tenemos que encontrar realmente los casi 380 nietos que nos faltan, hay gente que está creciendo en la mentira y es gente como uno que por una cuestión, por ser un trofeo de guerra, no puede terminar de ser feliz, no puede, gente que todavía no halla el qué en su vida, entonces me decidí por la búsqueda de la verdad, por tratar de que vayamos todos formando conciencia. Yo creo que esto le pasa a cualquiera, es decir, una persona que sufre una gran enfermedad terminal y termina ayudando a gente que padece eso mismo. Bueno a mí me pasó eso con esto, yo lo pasé y hoy quiero dar una mano en todo esto para que se sigan encontrando niños, para que... Yo tengo también la imagen o la figura de una tía mía, la mayor en México, nunca se mudó de donde ella vivía porque toda la familia se mudó y ella nunca se quiso mudar por si algún día regresaba su hermana supiera dónde vivía ella, y va a ser la única casa. Ella quería que su hermana algún día le golpeara la puerta. Es más, me pidió a mí que yo le golpeara la puerta de la casa para llenar ese espacio, entonces eso hace dar ganas de que la gente siga llenando esos vacíos, estas pérdidas que en el tiempo no se recupera pero sí se puede reconstruir de aquí en adelante por el presente. Creo que todas esas cositas han ido haciendo el click. Creo que voy a seguir teniendo un montón de clicks más y bueno... eso.

Primero que la identidad es un todo. La frase dice "te devuelven tu identidad", pero la identidad es parte del pasado, el presente y todo lo que vas formando, pero estás incompleto sin la verdad. La verdad es que no se puede formar identidad seria o real para ser feliz a partir de la mentira, el engaño, por ello es vital, es decir, uno en una familia no puede vivir en una mentira en cualquiera de los aspectos de la vida, te pasa con las amistades, te pasa con la familia, te pasa en todo. Yo creo que la verdad cuando la digerís y cuando la abrazás con todo tu corazón es lo que te da mayor sentido. Tal vez te restituyen la identidad pero lo más importante es que te den la verdad.

Bueno este 24 primero voy a estar muy en familia, con muchas visitas, muy feliz, y tambiéen voy a acompañar a todas las actividades a las que me han invitado. La verdad que hace pocos 24 que vengo en esto, vengo tratando de dar una mano. El año pasado lo viví de una manera muy especial porque estuve con toda mi familia en México y este 24 con las visitas y familias y demás voy a acompañar las actividades de la Universidad Nacional de San Juan y del Gobierno de San Juan que están muy comprometidos en toda esta búsqueda.

JORGE CASTRO RUBEL

NACIÓ EN JUNIO DE 1977 EN CAUTIVERIO
RECUPERÓ SU IDENTIDAD EL 4/12/2014



ANA RUBEL

Nació el 27 de julio de 1949 en Resistencia (Chaco). “Ani” era la menor de tres hermanos que crecieron en Resistencia, Chaco. Sus padres, León Rubel y Regina Horowicz, inmigrantes polacos, se conocieron en la Argentina. Por motivos políticos, él debió cambiar su verdadero apellido –Kleinberg– a Rubel. Se casaron el 14 de agosto de 1943. La madre falleció el 26 de noviembre de 1981. El padre era no vidente. Falleció el 7 de abril de 1977.

Concurrió a la Escuela Primaria Nº 2 en Resistencia. El nivel secundario lo realizó en el Colegio Normal.

Tomó clases de inglés en la Cultural Inglesa y de francés. Estudió piano. También practicó patín, gimnasia, yoga, natación y remo en el Club Regatas Resistencia.

La hermana de Ana recuerda que cuando eran chicos iban a la plaza a fumar a escondidas y luego masticaban hojas de eucaliptus "para que no se sintiera el gusto ni el olor del cigarrillo". Ana era "interesantemente silenciosa". Le gustaba el cine, la música clásica, Cortázar y García Márquez, Fanon, Proust, Simone de Beauvoir, Sartre, entre otros.

Estudió Ciencias Económicas en la Universidad Nacional del Nordeste de Resistencia, Chaco. Cursó hasta el 3er año de la carrera. Luego decidió "proletarizarse" como un paso más en su camino de compromiso "por un mundo mejor", por lo que se trasladó a Buenos Aires para trabajar como obrera en la fábrica Mazawatee, una fábrica de té. Se supo que también se desempeñó en la gerencia de los laboratorios Bagó (Buenos Aires) y había sido contratada como personal temporario por la agencia La Argentina.

Hugo, ("el Cabezón"), creció en La Lucila, partido de Vicente López, Buenos Aires. "Gesticulaba, era de mover mucho los brazos. Tenía un carácter fuerte, iba al frente. Era muy callejero y en casa estaba poco" recuerda su hermano mayor. Su padre había fallecido cuando ellos eran chicos.

A Hugo le gustaba cocinar. "Hacía mezclas raras, a veces salían ricas, otras no tanto". Comenzó a estudiar Arquitectura en la UBA y luego dejó la carrera para ir a trabajar como obrero de la fábrica Ford.
Ana y Hugo se conocieron cuando ambos militaban en la FAL Bruno Cambareri. Residieron juntos en un departamento ubicado en calle Camargo Nº 288, Capital Federal.

Estaban felices de que iban a ser papás. "Hugo vino a buscar unos libros sobre embarazo porque con Ana querían leer, saber cosas para cuando naciera el bebé" recuerda su cuñada.

Hugo fue secuestrado el 15 de enero de 1977 en la vía pública cuando iba en su auto. Dos o tres días más tarde fue detenida ella por el Ejército en su domicilio de Villa Crespo, en la Capital Federal. La pareja permaneció detenida en algún centro clandestino de detención dependiente del Ejército hasta que Ana fue trasladada a la ESMA.
Él tenía 25 años, ella 27 y un embarazo de dos meses. Allí dio a luz

a un varón sietemesino en junio: "Tenía dos kilos, era varón y dos días después ella gritaba, preguntaba, quería saber y trajeron una incubadora para la criatura, pusieron al chiquito y ella me pedía por favor que mirara si tenía todos los dedos, los piecitos, si tenía alguna característica particular, y dos días después fueron trasladados", contó al declarar en el juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés Sara Solarz de Osatinsky, una sobreviviente de la ESMA que junto con otra compañera estuvo en el nacimiento de Jorge.
En diciembre de 2014, el hijo de ambos, Jorge Castro Rubel, logró recuperar su identidad. Ana y Hugo permanecen desaparecidos.
Oscar, el hermano de Ana, militante del ERP, fue asesinado junto con su esposa Laura Levit en 1973.

Jorge nació en junio de 1977 en cautiverio
Recuperó su identidad el 4/12/2014

Su relato: entrevista *Diario Digital*
A días de un nuevo aniversario del golpe genocida de 1976, el último nieto recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo se encontró con La Izquierda Diario (del que se confiesa lector). Fue en un bar de Villa del Parque, su barrio, donde vive con su compañera y sus dos hijos. Allí, junto a Gloria Pagés, integrante del CeProDH, hermana de desaparecidos y querellante en causas de lesa humanidad, conversamos extensamente, en un intercambio ameno sobre su historia y parte de la historia reciente del país.

Jorge nació entre junio y julio de 1977, del vientre de Ana Rubel, en los sótanos de la Escuela de Mecánica de la Armada. Pero hasta hace apenas unos meses tenía otro nombre y creía que era hijo natural de un matrimonio de clase media porteña, cuyo padre era médico endocrinólogo de la Casa Cuna. A partir de que una tía de su familia de crianza le dijo en agosto de 2014, después de décadas, que era adoptado, Jorge se propuso descubrir sus orígenes. La sospecha de ser hijo de desaparecidos se instaló con fuerza. Así llegó a contactarse con Abuelas y pidió el análisis de ADN. El 4 de diciembre supo del resultado positivo y ahí comenzó a descubrir su historia. Tres meses después estaba declarando en los tribunales de Retiro, en la causa ESMA III,

donde se trata entre otros el caso de su madre.
Hizo la carrera de Sociología en la UBA y hoy es becario del CONICET. Estudió durante años conflictos sociales y de los trabajadores. Y como una ironía de la historia, ahora sabe que su padre fue activista sindical en la Ford de General Pacheco, un símbolo del genocidio y de la asociación criminal entre militares, empresarios y burocracia sindical. (...)

Hace apenas tres meses supiste que sos hijo de desaparecidos, y el 4 de marzo declaraste en el juicio por la causa ESMA III. ¿Cómo estás viviendo este proceso?

Es todo bastante complejo. Yo no hablo tanto de recuperar la identidad sino de recuperar los orígenes. Entiendo que la identidad es una fotografía y en algunos casos ese concepto a uno lo detiene en un momento histórico que ya no es. Como decía un profesor mío, "uno es lo que no es y no es lo que es", puro cambio. Todas las vidas cambian a cada momento y hay hechos que a uno lo hacen cambiar más significativamente, como es el caso de conocer cuál es mi origen.
Es una conmoción muy grande. Yo tomo conocimiento de que no soy hijo biológico de mis padres de crianza y eso ya es una gran conmoción a mis 37 años. Y de que tomo conocimiento de que soy hijo de personas desaparecidas en la última dictadura cívico militar y que encima nací en un lugar absolutamente deplorable, como es el sótano de la ESMA. Todo eso es difícil de asimilar, especialmente en un tiempo tan corto. En esa situación estoy, satisfecho con el paso que di pero también viviendo las consecuencias de esa dificultad.

¿Qué sabés de Ana Rubel y Hugo Castro, tus padres biológicos?
Lo que fui conociendo es a partir de familiares y compañeros de ellos. Es una reconstrucción, o una construcción en mi caso, que recién está comenzando. Algunos datos anecdóticos, sus estudios y su momento más significativo en sus vidas, creo yo, que fue su militancia política, que también es donde ellos se conocen. Militaban en la FAL o en el FAL (depende de la lectura que se haga de esas tres letras), Frente Argentino de Liberación, Fuerzas Armadas de Liberación o Fuerza Argentina de Liberación, de las tres formas esa organización firmaba sus acciones.

Por ahora puedo decir que eran militantes revolucionarios, jóvenes socialistas. Él tenía 25 años y mi mamá 27. Mi mamá fue secuestrada con dos meses de embarazo y trascurrió casi todo su embarazo en condiciones paupérrimas en la Escuela de Mecánica de la Armada. La torturaron mucho, especialmente en sus pechos, lo cual no me parece inocente ni casual, significaba destruir la fuente de alimento o del primer alimento de un hijo. Así transcurrió su embarazo. También supe que estuve en sus brazos muy poco tiempo, de acuerdo con los testimonios de dos sobrevivientes que asistieron su parto en la enfermería de la ESMA.

Y tengo entendido que mi papá también estuvo en la ESMA pero hay menos testimonios. En el caso de mi madre hay más testimonios porque estuvo varios meses y dio a luz ahí.
Mi papá era maestro mayor de obra, un tiempo trabajó en la construcción y después trabajó en la Ford de General Pacheco donde tuvo actividad sindical.

Mi mamá era docente, pero tengo entendido que nunca ejerció como docente. Trabajaba como administrativa en laboratorios Bagó. Su última residencia fue en Capital Federal donde la secuestran, cerca de Parque Centenario.

¿En qué momento tomaste la decisión de hacerte el ADN?
Cuando me enteré de que la versión que yo tenía sobre mis orígenes no era la verdad. Desde ese momento tuve la convicción de hacerlo, pero dar ese paso adelante y contactar a Abuelas de Plaza de Mayo me llevó un mes y medio, porque ahí tuve que asimilar un montón de cuestiones. Tenía claro que contactar a Abuelas iba a ser muy conmovedor para mí, porque si mi análisis daba negativo se cerraba una alternativa de conocer mis orígenes pero quedaba muy entornada, ya que si no da positivo en un momento no significa que no dé positivo en el futuro. Y si daba positivo también iba a tener muchas repercusiones. Dio positivo y no me equivoque al imaginar esas repercusiones.

Yo me apoyé en conocer mi origen, en pensar que podía haber muchas personas buscándome y en la felicidad que para esas personas podía significar. Y en otro plano es el valor colectivo que tiene hoy encontrar a un joven al que se lo desapareció en el marco del genocidio.

Conocer que tus padres biológicos no son quienes vos pensabas sino que están desaparecidos; saber que viviste situaciones muy adversas; es muy complejo y doloroso. Y a su vez conocer que nací en las circunstancias en las que nací, que estoy vivo de casualidad y que fue gracias a que mi mamá se la bancó, me genera mucha admiración.

Tu familia biológica te buscó todos estos años
Sí. Me buscó mucho y los pronósticos de que yo estuviera vivo eran muy desalentadores. Yo nací cianótico, no prematuro pero sí con problemas de peso. Por eso en mi familia biológica había una gran expectativa pero también una gran incógnita. Puedo decir que saberse buscado es muy lindo.

¿Qué le dirías a los jóvenes que tienen dudas sobre sus orígenes?
Hay que profundizar las búsquedas, porque hay un montón de historias irresueltas, con mucha expectativa. Y el tiempo pasa. Los familiares que buscan en muchos casos van falleciendo. Es importante difundir las búsquedas, el carácter humano que tienen, para que se tome conciencia de parte de quienes están alrededor de un joven que hoy tiene entre 35 y 40 años y que tiene derecho a conocer su verdadera historia.

Cada tanto vemos que hay aperturas parciales de archivos de la dictadura, que están en poder del Estado y hasta de la Iglesia. Varios organismos de Derechos Humanos exigen desde hace años que se abran todos esos archivos, que se mantienen secretos y que si se hicieran públicos echarían luz sobre los responsables del genocidio y sus consecuencias, entre ellas los 400 niños apropiados que faltan recuperar.

Me parece muy valioso el aporte de toda la información que haya disponible para que todas estas historias se resuelvan. Yo no conozco bien cuáles son los archivos que hay ni qué información puede haber en ellos. Pero sin dudas creo que si esa información está oculta es fundamental que se haga pública, que esos archivos se abran. Para poder encontrar a los chicos que faltan, pero también para conocer cuál ha sido la participación de un montón de personas en esos hechos.

Cada joven recuperado tiene una historia anterior y su encuentro con la verdad es particular. Vos tenías una idea, estuviste en 2004 en el acto en la ESMA, tenías una valoración del proceso histórico de los 70. ¿Cómo se conjuga ese conocimiento previo con esta historia nueva?

A mí todo ese conocimiento previo me ayudó mucho, me permitió entender mi historia personal desde otro lugar. No es que yo pensaba de una manera y a partir de tomar conocimiento de esto me cambia la perspectiva. En esa dimensión sigo pensando igual. Yo creo que la conjugación pasa por ese lado, por lo que a mí me ha servido. Que ahora significa tomar un lugar activo. Si bien tenía un grado de actividad ahora siento que el grado de compromiso debe ser mayor.

Estamos cerca de un nuevo aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976. ¿Qué visión tenés sobre ese golpe? ¿Qué respuesta vino a dar?

Yo lo definiría en principio como un genocidio, que es un exterminio de una fracción de la población por razones políticas. Sobre las causas, creo que vino a responder a un reaseguro o a una defensa que ejerce una clase dominante para conservar sus privilegios. Ante una ofensiva popular la clase dominante reacciona con ese genocidio.
Este 24 de marzo, como muchos que viví, será una nueva jornada de conmemoración y de protesta. Pero también será distinto, sabiendo que esta historia me toca no sólo en el plano colectivo sino también en el plano personal. Así que estaré tratando de dar testimonio de esto.

Con toda la experiencia que estás viviendo, ¿qué mensaje le transmitirías a la gente que lea esta entrevista, sobre todo a la juventud?

Yo tengo el deseo de que estas historias se terminen de resolver lo más pronto posible. Por eso el que tenga dudas que se anime, que dé un paso adelante. No se puede vivir con la duda constante. Hay mucha gente que muy probablemente los está esperando. Es necesario. Desde ya que entre lo que uno va a encontrar hay una serie de decepciones. Pero también va a haber satisfacción por dar ese paso.

Asumir esta historia es muy complejo. Opino que es equivocado pensar que esa duda se puede mantener y uno vivir tranquilo con eso. Desde el momento que llamé a Abuelas estaba muy ansioso para confirmar o descartar que mi historia tuviera que ver con los hechos de los 70 o que tuvieran un grado de vinculación con ellos.
Creo que hay que dar un paso adelante y enfrentar el vendaval. Es la baraja que nos tocó y hay que jugar con esas cartas. Es la mano que nos tocó y hay que jugar esa mano.

ENLACES DE INTERÉS

ABUELAS DE PLAZA DE MAYO
https://www.abuelas.org.ar/

CONADI
https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/conadi

BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/bndg

UNIDAD ESPECIALIZADA PARA CASOS DE APROPIACIÓN DE NIÑOS DURANTE EL TERRORISMO DE ESTADO
https://www.mpf.gob.ar/lesa/unidad-especializada-para-casos-de-apropiacion-de-ninos-durante-el-terrorismo-de-estado/

COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA DEL CHACO
http://comisionporlamemoria.chaco.gov.ar/home/

REGISTRO ÚNICO DE LA VERDAD DEL CHACO
https://www.facebook.com/RUVChaco/

RED X LA IDENTIDAD – CHACO
https://www.facebook.com/Red-x-Identidad-Chaco-1320479241298936/

H.I.J.O.S. - REGIONAL CHACO
https://www.facebook.com/hijoschaco/

DATOS DE CONTACTO

ABUELAS DE PLAZA DE MAYO
Dirección: Virrey Cevallos 592 PB 1 (C1077AAJ) C.A.B.A.
Teléfono: (011) 4384 – 0983

Correo electrónico: abuelas@abuelas.org.ar

CONADI
Dirección: 25 de Mayo 552 piso 9 - C.A.B.A.
Código postal: C1002ABL
Teléfono: 0800-222-266234 (CONADI) - 011-5300-4000 int. 78905
Correo electrónico: conadi@jus.gov.ar

BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
Dirección: Av. Córdoba 831, 7° piso, C.A.B.A.
Código postal: C1054AAH
Teléfono: (+54-11) 4891-8951
Correo electrónico: cpmchaco@gmail.com

UFICANTE (Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado)
Dirección: Perú 545, 2° Piso, C.A.B.A.
Teléfono: (+54-11) 3754-2960

COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA DEL CHACO
Dirección: Marcelo T. de Alvear 32 – Resistencia, Chaco.
Teléfono: 3624-453223
Correo electrónico: cpmchaco@gmail.com

REGISTRO ÚNICO DE LA VERDAD – CHACO
Dirección: Marcelo T. de Alvear 32 – Resistencia, Chaco.
Teléfono: 3624-453222
Correo electrónico: ruvchaco@gmail.com



Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
Gobierno del Pueblo del Chaco

CHACO
Gobierno del Pueblo

RUV

COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA
PROVINCIA DEL CHACO

M.T. DE ALVEAR 32 - RESISTENCIA (CHACO) TEL 3624 453223
cpmchaco@gmail.com | cpm.chaco.gov.ar
ruvchaco@gmail.com